

CURATOR ANNONAM — CURATOR OPERUM

CURATOR ANNONAM.—Curador encargado de la custodia y cuidado de los depósitos de granos. (D. 49, 1, 21, 2.)

CURATOR BONORUM.—Persona encargada como curador de la administración de un patrimonio o de un conjunto de bienes que por cualquier causa necesita ser administrado, por faltar un titular que lo haga, o en defecto de éste, cual sucede con los bienes del ausente, el patrimonio hereditario mientras está yacente, etc. Vid. CURA.

CURATOR CAESARIS.—Vid. PROCURATOR CAESARIS.

CURATOR CIVITATIS.—Funcionario designado por el Poder central durante el Principado para examinar la administración de las ciudades y especialmente sus haciendas. Durante la época del bajo Imperio constituye una magistratura municipal, designada por la curia y confirmada por el Emperador, con atribuciones para la conservación de los edificios públicos y la hacienda municipal. (D. 1, 22, 6. D. 50, 8, 11. C. 1, 54, 3.) Vid. DEFENSOR CIVITATIS.

CURATOR HEREDITATIS IACENTIS.—Curador de una herencia yacente, persona encargada del cuidado y administración de los bienes que integran una herencia yacente. Vid. HEREDITAS IACENS. CURATOR BONORUM.

CURATOR FURIOSI.—Curador de un loco; persona encargada en virtud de la *cura furiosi*, de la administración de los bienes de un loco y al propio tiempo de su persona. (C. 5, 70.) Vid. CURA FURIOSI.

CURATOR IMPUBERIS.—Curador del impúbero; persona designada para asistir a un menor no llegado a la pubertad sujeto a tutela, en el caso concreto en que sus intereses se encuentran en oposición con los de su tutor. Vid. TUTELA MINORUM.

CURATOR KALENDARII.—Curador de los caudales o ingresos públicos periódicos, exento de dar caución en razón de ser designado previo examen, existente durante el imperio absoluto. (D. 50, 8, 12.)

CURATOR LEGIS PLAETORIAE.—Curador concedido conforme a lo dispuesto por la *lex Plaetoria* al menor de veinticinco años para que le asista en un asunto determinado. Vid. CURA MINORUM. LEX PLAETORIA.

CURATOR MILITIS.—Curador especial de la época clásica.

CURATOR MINORUM.—Curador de un menor de veinticinco años; persona que ejerce la *cura minorum*. Vid. CURA MINORUM.

CURATOR MULIERIS.—Curador de la mujer; figura especial de curador de la época clásica, necesario cuando el tutor de la mujer adquirió un carácter formal, correspondiendo su administración a estos curadores. Vid. TUTELA MULIERUM.

CURATOR OPERUM PUBLICORUM.—Curador, funcionario

CURATOR PRODIGI — CURATORES FRUMENTI

administrativo encargado de las obras públicas. (D. 1, 16, 7, 1. D. 50, 1, 2, 2.)

CURATOR PRODIGI.—Curador de un pródigo; persona a la que se encomienda la curatela de un pródigo, debiendo administrar sus bienes con el alcance que se determina para aquélla. (C. 5, 70.) Vid. CURA PRODIGI.

CURATOR PUPILLI.—Vid. CURATOR IMPUBERIS.

CURATOR REI PUBLICAE.—Curador de la cosa o de los intereses públicos; funcionario existente durante el Imperio, con intervención en las haciendas de las ciudades, equivalente al *curator civitatis*. (D. 1, 22, 6. D. 50, 8, 4. 11. C. 7, 46, 2.) Vid. CURATOR CIVITATIS.

CURATOR VENTRIS.—Curador designado a petición de la madre de un meramente concebido para que cuide y administre los bienes dejados por el padre fallecido, hasta el nacimiento del hijo, y la provea de las cantidades necesarias para su sustento, habitación y entretenimiento. (D. 37, 9.)

CURATORES.—Distintos funcionarios del comienzo del imperio, generalmente elegidos dentro de los miembros del orden senatorial, y que en apariencia conservan las características, atribuciones e insignias de las magistraturas republicanas. En un principio se designaban por insaculación entre los referidos senadores, y posteriormente por designación del príncipe. Vid. CURATORES AEDIUM PUBLICARUM ET OPERUM PUBLICORUM. CURATORES AQUARUM. CURATORES CIVITATUM. CURATORES FRUMENTI. CURATORES RIPARUM ET ALVEI TIBERIS. CURATORES VIARUM PUBLICARUM.

CURATORES AEDIUM PUBLICARUM ET OPERUM PUBLICORUM.—Funcionarios imperiales inferiores encargados de la conservación de los edificios públicos y de la realización de las obras de interés general, que sustituyeron en tales funciones a los antiguos *aediles*. Fueron dos en un principio, posteriormente diferenciados por funciones. Vid. CURATORES.

CURATORES AQUARUM.—Curadores de las aguas; tres funcionarios imperiales inferiores encargados de la vigilancia de los acueductos, de los cuales uno actuaba como presidente y los otros dos como auxiliares. Vid. CURATORES.

CURATORES CIVITATUM.—Vid. CURATOR CIVITATIS.

CURATORES CLOACARUM URBIS.—Funcionarios imperiales inferiores encargados de la vigilancia y policía de las cloacas de la ciudad de Roma, y que formaban parte de los cinco curadores designados con el nombre de *curatores riparum et alvei Tiberis*. Vid. CURATORES.

CURATORES FRUMENTI.—Curadores existentes como funcionarios en la época imperial encargados de lo referente a la *annona* y a los repartos de trigo. Vid. CURATORES.

CURATORES RERUM — CURSUS HONORUM

CURATORES RERUM PUBLICARUM.—Curadores de la cosa pública; nombre con que también son conocidos los *curatores civitatum*. Vid. CURATOR CIVITATIS. CURATORES.

CURATORES RIPARUM ET ALVEI TIBERIS.—Cinco curadores o funcionarios imperiales inferiores encargados de la vigilancia y policía de las orillas, cauces y cloacas del Tíber. Dos de ellos ejercían las funciones directoras, y los otros tres, auxiliares. Vid. CURATORES.

CURATORES VIARUM PUBLICARUM.—Curadores o funcionarios imperiales inferiores encargados de todo lo concerniente a las grandes vías de comunicación itálicas. Vid. CURATORES.

CURES.—Ciudad de los sabinos, en Italia, de donde, para algunos autores, deriva el término *Quirites*. Vid. QUIRITES.

CURIA.—Curia. Término de etimología dudosa que originalmente designa una célula políticoadministrativa, probablemente anterior a los etruscos, de origen topográfico, religioso, genealógico o administrativo-militar, integrada por una agrupación de personas unidas por su comunidad de culto, terrenos y hacienda; en la historia de Roma aparece como subdivisión de las tribus, estando integradas las tres tribus fundamentales por treinta curias, dando a la organización militar cien infantes y cien caballos por curia. Durante el imperio, el término *curia* designa la asamblea o senado municipal, *ordo decurionum*, de cada ciudad y sobre cuyos miembros pesaban cargas abundantes. (D. 1, 2, 2, 2. l. 1, 10, 13. D. 3, 4, 3. C. 5, 27, 3. 4.) Vid. ORDO DECURIONUM.

CURIAE MANCIPATI.—Vid. CURIAE SUBNIXI.

CURIAE SUBIECTI.—Forma de designación de los curiales en la época del bajo imperio, en contraposición a los *decuriones*, expresiva de su vinculación a la curia.

CURIAE SUBNIXI.—Forma de designación de los curiales en la época del bajo imperio, en contraposición a los *decuriones*, expresiva de su vinculación a la curia.

CURIALES.—Curiales, individuos pertenecientes a la *curia* o asamblea municipal, que precisaban tener durante el bajo imperio una capacidad económica mínima, constituida por un patrimonio de 25 arpentos de tierras, y sobre los que pesaban diversos tributos y cargas en beneficio de la *civitas*, por lo que terminó siendo el cargo considerado como gravoso y vinculante. Vid. CURIA.

CURIATA LEX.—Vid. LEX CURIATA.

CURIO.—Sacerdote que dirigía el culto de la curia.

CURSUS HONORUM.—Orden de prelación o de sucesión en el desempeño de las diferentes magistraturas. Fue establecido por una *lex Villia annalis*, en orden ascendente, del modo siguiente: cuestura, edilidad curul, pretura y consulado.

CUSUS PUBLICUS — CUSTOS

CURSUS PUBLICUS.—Servicio público de transporte de personas y cosas, y particularmente de correos, establecido desde época de Augusto. (C. 50, 12.)

CURULES.—Vid. AEDILES CURULES.

CUSTODIA.—Custodia, guarda cuidadosa. En virtud de un deber de custodia en ciertas relaciones jurídicas, en las que el deudor tiene una cosa del acreedor en provecho propio, se responde ante el acreedor de la pérdida de la cosa, a excepción de justificar haber sido la pérdida debida a circunstancias extraordinarias, que en la época clásica se agrupaban bajo el concepto de *vis maior*. Supone una forma no desarrollada de responsabilidad por culpa. ((Paul. 2, 4, 3. G. 3, 206. D. 48, 3. D. 19, 2, 40. C. 9, 4.) Vid. CULPA. NEGLIGENTIA. DILIGENTIA.

CUSTODIA URBIS.—Misión concreta de policía de la ciudad, encomendada al *praefectus urbis*. Vid. PRAEFECTUS URBIS.

CUSTOS.—Custodio, administrador o tutor de una persona carente de capacidad mental, loco, o encargado del patrimonio de una meramente concebida. (D. 1, 18, 14. D. 25, 3, 1, 12. D. 25, 4, 1 pr. 10.) Vid. CURATOR.

D

DACTYLIOTHECA.—Dactiloteca, lugar donde se guardan los anillos. (D. 32, 52, 8. D. 32, 53, 1.)

DAMNARE.—Declarar culpable, condenar. Obligar o vincular a una persona con respecto a otra. (D. 24, 2, 3, 25, 1. D. 30, 1, 12, 1.) Vid. DAMNATIO.

DAMNAS ESTO.—Sea ligado; fórmula del antiguo derecho romano que solía emplearse en el momento de contraer el *nexum* y en cuya virtud quedaba obligado el deudor contra quien era pronunciada. Igualmente, en materia de legados, era la fórmula que había de emplear el testador para gravar al heredero con un legado *per damnationem*. (G. 2, 201. D. 9, 2, 2 pr. 27. D. 30, 4, 1. 19 pr. 105. 122.) Vid. NEXUM. LEGATUM PER DAMNATIONEM.

DAMNATIO.—En el derecho clásico, condena de carácter pecuniario impuesta por el juez en un proceso civil entre particulares, o condena derivada de un proceso civil entre particulares, o condena derivada de un proceso criminal impuesta por el tribunal correspondiente. Originariamente tiene un oscuro significado, expresando una actuación o declaración de un particular, magistrado, juez o de la propia ley, en cuya virtud se derivaba para alguien una obligación de derecho estricto, la que podía ser exigida ejecutivamente por las *manus iniectio*. (D. 10, 2, 27. D. 39, 2, 3. D. 48, 19, 2.) Vid. DAMNAS ESTO. LEGATUM PER DAMNATIONEM.

DAMNATIO AD BESTIAS.—Condena consistente en el abandono del reo a las bestias; constituye uno de los *summa supplicia*, a imponer con ocasión de un delito público. (D. 48, 19, 8, 13. 29. 31.)

DAMNATIO AD METALLA.—Condena consistente en trabajos forzados en las minas, que suponía una penalidad inferior a los *summa supplicia* y que se imponía en delitos públicos de no suma gravedad.

DAMNATIO IN PERPETUA VINCULA.—Condena de reclusión perpetua. (D. 48, 19, 8, 13. 29. 31.)

DAMNATIO PARTES FACIT.—Dícese con ocasión de la fórmula empleada por el testador instituyendo un legado *per damnationem* en favor de varios, y con arreglo a la cual las partes o cuotas entre los colegatarios son establecidas sin que haya posibilidad de reclamar cosa distinta o cuantía diferente. Vid. DAMNAS ESTO. LEGATUM PER DAMNATIONEM.

DAMNATIONEM — DARDANARIUS

DAMNATIONEM.—Vid. LEGATUM PER DAMNATIONEM.

DAMNATUS.—Persona con relación a la cual se ha pronunciado una *damnatio*; principalmente el deudor condenado, que queda en el derecho romano antiguo a merced de su acreedor. Vid. DAMNATIO.

DAMNUM.—Daño, perjuicio; menoscabo que una persona sufre, bien en su patrimonio, bien en su honor o bienes jurídicos ideales, fama, consideración, etc. (D. 39, 2, 3. D. 9, 2, 5, 1. C. 1, 54, 1. C. 2, 11, 6. G. 4, 37.) Vid. INIURIA.

DAMNUM DECIDERE.—Indemnizar el daño sufrido como consecuencia de un hurto, y por extensión resolver o solucionar por vía de composición los perjuicios causados como consecuencia de un delito privado. (G. 4, 37. D. 13, 1, 7 pr.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI.

DAMNUM EMERGENS.—Expresión no romana con la que se designa el daño o menoscabo sufrido en los bienes patrimoniales o ideales ya existentes, frente al concepto de *lucrum cessans*. Vid. LUCRUM CESSANS.

DAMNUM FATALE.—Daño fatal, debido a causas que el hombre no puede normalmente impedir. (D. 4, 9, 3, 1. D. 18, 6, 2, 1.) Vid. CASUS MAIOR.

DAMNUM HOMINIBUS COACTIS DATUM.—Daño producido por la actuación de un grupo de individuos. Vid. ACTIO DAMNI HOMINIBUS COACTIS DATI.

DAMNUM INFECTUM.—Daño amenazante o eventual, aún no hecho pero que se teme, cual el que puede derivarse para los vecinos de una casa en ruina o para los que pueden ser afectados por los trabajos realizados en su fundo por su propietario. (G. 4, 31. D. 39, 2. D. 50, 16, 213.) Vid. ACTIO DAMNI INFECTI. CAUTIO STIPULATIO DAMNI INFECTI.

DAMNUM INIURIA.—Vid. DAMNUM INIURIA DATUM.

DAMNUM INIURIA DATUM.—Daño en las cosas ajenas causado injustamente; constituye una serie de delitos sometidos a reglas uniformes en cuanto a la indemnización a que dan lugar y a la exigencia de que el daño sea consecuencia de actos realizados por el autor sobre la cosa: muerte del esclavo ajeno, de animales cuadrúpedos gregarios, daños causados por fractura, incendio, deterioro, etcétera. (G. 3, 210-217. I. 4, 3. D. 9, 2.) Vid. ACTIO LEGIS AQUILIAE.

DAMNUM PRO FURE DECIDERE.—Palabras insertas en la fórmula de la *actio furti* y en las que se quiere ver que en un momento dado tal acción responde tanto al deseo de venganza como a la reparación del daño resultante del hurto. (G. 4, 37.) Vid. DAMNUM DECIDERE. FURTUM. ACTIO FURTI.

DARDANARIUS.—Acaparador, el que compra géneros para lograr su encarecimiento mediante su estancamiento. (D. 47, 11, 6, 1. D. 48, 19, 37.)

DARE — DATIO BONORUM

DARE.—Dar; objeto posible de la obligación; acto a que está obligado el deudor comprometido a transferir una cosa. Hace referencia a la transmisión de la propiedad de la cosa o a la constitución de un derecho real. (I. 3, 22.) Vid. DO, DICO, ADDICO. CONTRATOS RE.

DARE ACTIONEM.—Facultad del magistrado romano, en el procedimiento *per formulam*, de conceder acción a la parte que comparece ante él, con la posibilidad de transformar las civiles existentes o de crearla nueva si creía digna de protección la situación que se le presentaba. Igualmente tenía la facultad contraria: denegar la acción pedida—*dene-gare actionem*. (G. 4, 112. D. 14, 6, 1, pr.) Vid. DENEGARE ACTIONEM.

DARE BONORUM POSSESSIONEM.—Conceder el magistrado la posesión de los bienes a la persona que lo solicita, por ser conforme a las prescripciones del edicto la *bonorum possessio* pedida. (D. 38, 15, 2, 2.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

DARE IUDICIUM.—Vid. IUDICIUM DARE.

DARE FORMULAM.—En el procedimiento *per formulam*, momento procesal de la concesión de la fórmula o redacción de ésta, inmediatamente antes a la *litis contestatio*. Vid. FORMULA.

DARE SENTENTIAM.—Pronunciar la sentencia; acto final del proceso o litigio. (D. 49, 1, 17, 19.) Vid. SENTENTIA.

DATIO.—Acto de dar; transferencia de la propiedad de una persona a otra, o constitución de un derecho real sobre la cosa de otra persona; transmisión de una cosa o valor de un patrimonio a otro. Derecho de disponer de algo. Vid. DARE.

DATIO AD EXPERIENDUM.—Entrega de cosas a prueba con vista a su posterior adquisición, si aquélla es satisfactoria. Constituye una figura de contrato innominado, protegida por la *actio praescriptis verbis*, de la que se deriva, para quien recibe la cosa, la obligación de reintegrarla si no es de su agrado o de abonar su precio o contraprestación debida si lo es. (D. 9, 5, 2, 52, 3. D. 13, 6, 13, 1. D. 19, 5, 20, 1.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

DATIO AD INSPICIENDUM.—Entrega de cosas para su inspección o examen y posterior emisión de dictamen o parecer. Constituye una figura de contrato innominado del tipo *do ut facias*, protegida desde Justiniano por la *actio praescriptis verbis*. (D. 13, 6, 10, 1. D. 19, 5, 17, 2.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

DATIO BONORUM POSSESSIONIS.—Concesión por el magistrado de la *bonorum possessio* a la persona o personas que con derecho para ello y en la forma debida lo habían solicitado. (D. 37, 9, 11.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

DATIO COGNITORIS — DE IUDICIS

DATIO COGNITORIS.—Vid. COGNITORIS DATIO.

DATIO DOTIS.—Vid. DOTIS DATIO.

DATIO FIDUCIAE CAUSAE.—Enajenación fiduciaria; entrega o transmisión de la propiedad de una cosa con fines de garantía, de conformidad con el pacto de fiducia que se celebra al lado del acto de traslación de la propiedad. Vid. FIDUCIA.

DATIO FORMULAE.—Vid. DARE FORMULAM.

DATIO IN ADOPTIONEM.—Dar en adopción. Vid. ADOPTIO.

DATIO IN SOLUTUM.—Dación en pago; entrega por el deudor al acreedor, a título de pago de su deuda, de una cosa distinta del objeto debido, el cual es aceptado por el acreedor como pago. Es una forma de extinción de las obligaciones *ipso iure*, de pleno derecho, según los sabinianos, y por vía de excepción—*ope exceptione*—, según los proculeyanos, prevaleciendo la opinión de los primeros (G. 3, 168. D. 4, 4, 40, 1. D. 12, 1, 19, 1.) Vid. SOLUTIO.

DATIO IN SOLUTUM NECESSARIA.—Forma de extinción de las obligaciones concedidas por Justiniano al deudor que sin culpa no puede procurarse el dinero necesario para satisfacer la consistente en metálico y que puede ofrecer en pago sus bienes inmuebles mediante justa estimación. Vid. DATIO IN SOLUTUM.

DATIO MUTUI.—Entrega de una cosa con miras a constituir un contrato de mutuo. (D. 12, 1, 2. 3.) Vid. MUTUUM.

DATIO OB CAUSAM PRAETERITAM.—Transmisión de la propiedad que tiene por causa una prestación anteriormente recibida por el que la transfiere.

DATIO OB REM.—Transmisión o entrega de la propiedad de una cosa vista a una prestación o entrega equivalente, que en caso de no operarse da lugar al ejercicio de la *condictio ob rem dati*. Vid. CONDICTIO OB REM DATI.

DATIO REI.—Entrega de una cosa; constituye una causa civil en los contratos. Vid. CAUSA CIVILIS. CONTRATOS REI.

DATIO SINE CAUSA.—Transmisión de la propiedad de una cosa por una causa inexistente, bien por no haber existido nunca, bien porque en el momento de llevarse a cabo la transmisión de la propiedad de la cosa ya no existe, lo que da lugar a la repetición por la *condictio sine causa*. Vid. CONDICTIO SINE CAUSA.

DATIO TUTORIS.—Nombramiento de tutor por el magistrado. (D. 26, 1, 6, 1. D. 25, 5, 10.) Vid. TUTELA DATIVA.

DATIVUS.—Vid. TUTOR DATIVUS.

DE IUDICIS.—Una de las siete partes en que Justiniano dividió para fines didácticos el Digesto; comprende los libros

DE REBUS — DECEMVIRI

V al XI, exponiéndose principalmente en ella la doctrina general de las acciones. Vid. DIGESTA.

DE REBUS.—Una de las siete partes en que Justiniano dividió para fines didácticos el Digesto; comprende los libros XII al XIX, exponiéndose en ella lo referente a los créditos y contratos. Vid. DIGESTA.

DEBITOR.—Deudor; persona a cuyo cargo corresponde el cumplimiento de una obligación o deuda y a la cual puede ser constreñido por los medios coactivos reconocidos en Derecho. Frente al acreedor, es el sujeto pasivo de una relación crediticia, de una obligación. (D. 50, 16, 108.) Vid. CREDITOR.

DEBITOR CESSUS.—Deudor cedido; expresión moderna con la que se indica al deudor en el supuesto de una transmisión o cesión de créditos por la *delegatio nominis*. Vid. DELEGATIO NOMINIS.

DEBITUM.—Deuda; prestación debida por el deudor al acreedor en virtud de la relación jurídica, *obligatio*, que les vincula. Deber de cumplir la prestación. Vid. OBLIGATIO.

DECEDERE.—Anteceder, lo contrario de suceder. (D. 48, 4, 2, 1.)

DECEM LEGATI.—Comisión de diez senadores que intervenía, con el jefe militar, en la reglamentación de los asuntos del pueblo que fuese vencido por las armas romanas, en época de la República.

DECEMVIRI.—Colegio o comisión integrada por diez miembros no magistrados. Vid. DECEMVIRI LEGIBUS SCRIBUNDIS. DECEMVIRI STLITIBUS IUDICANDIS.

DECEMVIRI LEGIBUS SCRIBUNDIS.—Comisión de diez magistrados, designada por elección de los *comitia centuriata* en los años 451 y 450 antes de C., constituida por patricios, originariamente, y después con intervención del elemento plebeyo, para la redacción de la llamada *lex duodecim tabularum*. Asumían el lugar de los cónsules y no estaban limitados en el ejercicio de sus facultades por ningunos otros magistrados. (D. 1, 2, 4, 24. D. 24, 1, 63.) Vid. LEX DUODECIM TABULARUM.

DECEMVIRI LITIBUS IUDICANDIS.—Vid. DECEMVIRI STLITIBUS IUDICANDIS.

DECEMVIRI SACRIS FACIUNDIS.—Colegio sacerdotal, integrado por diez miembros, al ampliarse por una *lex Licinia* la magistratura de los *duoviri sacris faciendis*, con entrada del elemento plebeyo, pero con igual competencia que anteriormente tenían éstos. Vid. DUOVIRI SACRIS FACIENDIS.

DECEMVIRI STLITIBUS IUDICANDIS.—Tribunal judicial integrado por diez miembros, creado entre el 242 y 227 antes de C. y encargado de conocer los procesos acerca de la li-

DECERNERE — DECLARACION IOCANDI

bertad; cuando Augusto les retira esta competencia sus miembros son destinados a presidir el tribunal de los *centumviri*, que conoce sobre sucesiones. (D. 1, 2, 2, 29.) Vid. CENTUMVIRI. CAUSA LIBERALIS. VINDICATIO IN SERVITUTEM. VINDICATIO IN LIBERTATEM.

DECERNERE.—Decidir, fallar, resolver. Adoptar una resolución por decreto de la corporación o autoridad de que se trate. (D. 29, 2, 1, 3. D. 13, 5, 22. D. 26, 3, 2. D. 48, 6, 10.)

DECIMA.—Décima parte del patrimonio de la que los cónyuges estaban autorizados para disponer por testamento en favor del otro cónyuge, en virtud de las leyes caducarias, y que podía ser elevado por nuevas décimas en razón de los hijos fallecidos o nacidos en otro matrimonio. (Ulp. 15, 1. D. 34, 2, 18, pr. D. 50, 12, 2, 2. C. 8, 57, 2.)

DECIMARIAE.—Vid. DECIMA. LEX DECIMARIA.

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.—Acto volitivo de exteriorización de la voluntad del sujeto que quiere llevar a cabo un negocio jurídico frente a otra persona. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

DECLARACIÓN DEMONSTRANDI CAUSA.—Declaración de voluntad que no manifiesta un querer en el sujeto que la formula, sino que simplemente la efectúa por vía de ejemplo. No es creadora de negocios jurídicos. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

DECLARACIÓN EXPRESA.—Declaración de voluntad emitida frente a otra persona de una forma directa e inequívoca de cuál sea el querer del sujeto que la declara. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

DECLARACIÓN FINGIDA.—Declaración de voluntad que por acuerdo previo entre el declarante y la persona que ha de recibirla no coincide con el querer interno, es simulada. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD. NEGOCIOS JURIDICOS SIMULADOS.

DECLARACIÓN FORMAL.—Declaración de voluntad efectuada ajustándose el declarante a las formas o solemnidades establecidas por el derecho; en caso de exigirse y no llevarse a cabo el negocio jurídico, es nula. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

DECLARACIÓN IMPLÍCITA.—Declaración de voluntad que se desprende de actos o abstenciones llevados a cabo por el sujeto y de los que cabe inducir su voluntad; su categoría más importante la integran los *facta concludentia*. Vid. FACTA CONCLUDENTIA. DECLARACION DE VOLUNTAD.

DECLARACIÓN IOCANDI GRATIA.—Declaración de voluntad emitida en broma, sin conocimiento de tal estado de ánimo en el sujeto que la recibe. Si bien no se estima creadora del negocio, puede producir otros efectos en razón

DECLARACION RECEPTICIA — DECRETUM ALFENI

a quien la recibió seriamente. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

DECLARACIÓN RECEPTICIA.—Declaración de voluntad que para ser eficaz necesita de la aceptación por parte del sujeto a quien se dirige, no produciéndose hasta entonces los efectos del negocio jurídico. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

DECLARACIÓN TÁCITA.—Declaración de voluntad emitida por el sujeto declarante de una manera no expresa, no de modo directo, por lo que hay que deducirla de su conducta. Vid. DECLARACION IMPLICITA.

DECISIONES.—Vid. QUINQUAGINTA DECISIONES.

DECOCTOR.—Estafador, el que sustrae bienes públicos. (C. 10, 32, 40, 1.)

DECOLLATIO.—Decapitación; una de las llamadas *summa supplicia*, o penas mayores, juntamente con la crucifixión y la *crematio*. (Paul. 5, 17 2.) Vid. SUPPLICIUM.

DECRETA.—Decretos. Vid. DECRETUM.

DECRETA GENTILICIA.—Ordenes, decretos emanados del jefe del grupo gentilicio y que constituyen normas obligatorias para la *gens*.

DECRETUM.—Decreto. Mandato u orden emanada de un magistrado *cum imperium* preceptuando la realización de una determinada actuación por parte de un sujeto que ante él acude, o autorizando la realización de un determinado negocio jurídico; así, por ejemplo, ordenando una *missio in possessionem*. (D. 50, 9. D. 1, 14, 3.)

DECRETUM.—Decisión o sentencia por la que el emperador resuelve un pleito o proceso que llega ante su jurisdicción, en primera instancia o en apelación, y sin atenerse en su resolución a las reglas del procedimiento ordinario, *ordo iudiciorum privatorum*. Con esta denominación se designa también la providencia dictada por el emperador de plano, sin entrar en el conocimiento previo del asunto, *cognita causa*. (D. 1, 4, 1, 1.) Vid. CONSTITUTIONES PRINCIPIS.

DECRETUM AEGYPTI PRAEFECTI.—Decreto del prefecto de Egipto del año 234, inserto en un papiro, permitiendo al acreedor entrar en posesión de los fundos hipotecados en virtud de la *lex commissoria* aneja al *pignus*. (P. Flor. 56.)

DECRETUM AEGYPTI PRAEFECTI.—Decreto del prefecto de Egipto del 312 d. de C., inserto en un papiro, exigiendo el consentimiento de la mujer para la disolución del matrimonio. (P. Flor. 36.)

DECRETUM ALFENI SENECONIS, CLASSIS PRAETORIAE MISENATIS SUBPRAEFECTI, AD SEPULCHRUM ATTINENS.—Decreto del siglo II-III d. de C. resolviendo una cuestión

DECRETUM ASIAE — DECRETUM LUCII

promovida acerca de si un cierto terreno ha servido para la inhumación y, en consecuencia, si podía ser vendido legalmente; descubierto en una inscripción hallada en Milán y hoy perdida. (C. I. L., X, 1334.)

DECRETUM ASIAE PROCONSULIS.—Inscripción insertando un decreto del procónsul de Asia del año 65 d. C. (C. I. Gr., II, 2222.)

DECRETUM BLAESII MARIANI COHORTI PRAEFECTI.—Copia griega de un decreto del prefecto de la cohorte del 124 d. de C., decidiendo por delegación del prefecto de Egipto una cuestión hereditaria. (C. P. R., I, 18.)

DECRETUM COMMODI DE SALTU BURUNITANO.—Decreto imperial dictado entre el 180 y 183 d. de C., dirigido a un representante del *Saltus Burunitanus* propiedad del emperador. Ha sido encontrado grabado sobre una piedra descubierta en el camino de Cartago a Bula Regia, conteniéndose fragmentos del *libellus* de queja de los colonos, de la sentencia imperial y de la carta en que el emperador notifica su sentencia. (C. I. L., VIII, 10570. Bruns. 258. Gir. 199.)

DECRETUM DECURIONUM ET EPISTULA XV VIRUM SACRIS FACIUNDIS.—Inscripción en mármol descubierta en Cumas en 1785, conteniendo un decreto del 289 d. de C. de elección por los decuriones de un sacerdote de la *mater deum* y epístola de confirmación del Colegio pontifical romano. (C. I. L., X, 3898.)

DECRETUM DIVI MARCI.—Vid. DECRETUM MARCI.

DECRETUM FLAVII HERACLII AEGYPTI PRAEFECTI.—Decreto del prefecto de Egipto del 368 d. de C., conservado en un papiro, referente a la *denuntiatio ex auctoritate* en materia de sucesión. (P. Lips. 33.)

DECRETUM L. AEMILII PAULII HISPANIAE ULTERIORIS PROCONSULIS.—Decreto del procónsul de la España ulterior del 189 d. de C., encontrado en una tabla de bronce descubierta en las cercanías de Cádiz en 1886 y conservada en París, declarando libres y propietarios de las tierras que cultivaban a los vasallos de los Hasstenses, en la Bética. (C. I. L., II, 5041. Gir. 172.)

DECRETUM L. HELVII AGRIPPAE, SARDINIAE PROCONSULIS.—Decreto del procónsul de Cerdeña del año 69 d. de C. Se inserta su copia en una tabla de bronce descubierta en Cerdeña en 1866 y conservada en Sassari, resolviendo una cuestión antigua entre los Putulcenses y los Galillenses. (C. I. Gr., IX, 7852. Gir. 180.)

DECRETUM LUCII NOVII RUFII, LEGATI AUGUSTI PRO PRAETORE.—Decreto de un legado del emperador del 193 d. de C., descubierto en una inscripción en Tarragona, por el que se resuelve una controversia existente por la determinación de límites entre un municipio y un fundo privado. (C. I. L., II, 4125.)

DECRETUM MARCI — DEDITICII

DECRETUM MARCI.—Decreto del emperador Marco Aurelio castigando con la pérdida de su crédito al acreedor que, aun sin violencia, se apoderase de bienes del deudor para hacer efectivo su crédito. (D. 48, 7, 7. D. 4, 2, 13.)

DECRETUM MARCI ET COMMODI.—Decreto de los emperadores Marco Aurelio y Commodo del año 176-180 d. de C., referente a una controversia entablada entre *mercatores* y *mancipes*; descubierto en una piedra hallada en Roma. (C. I. L., V, 1016.)

DECRETUM M. PETRONII MAMERTINI, AEGYPTI PRAEFECTI. Decreto del prefecto de Egipto del 125 d. de C., en un juicio sobre materia hereditaria, del cual conocía por delegación; conservado en un papiro. (B. G. U., I, 19.)

DECRETUM PONTIFICUM.—Decreto pontifical aprobando la exhumación de un cadáver, encontrado en una inscripción cerca de Terracina. (C. I. L., X, 8259.)

DECRETUM ULPII MARISCANI CONSULARIS NUMIDIAE DE SALUTATIONUM SPORTULARUMQUE ORDINE.—Decreto de época del emperador Juliano, referente a la organización de las precedencias y de las *sportulae* relativas a los diferentes oficiales dependientes del *consularis*. Se conserva en inscripción descubierta en Thamugadi en 1882. (C. I. L., Supl. VIII, 17, 8, 96.)

DE CUIUS.—Expresión abreviada para indicar, en materia de sucesiones, la persona de cuya sucesión se trata; generalmente, la persona difunta; *de cuius successione agitur*.

DECUMANUS MAXIMUS.—Línea trazada sobre el terreno en dirección Este a Oeste, con ocasión de las ceremonias religiosas de la fundación de una ciudad o colonia. Vid. CARDO MAXIMUS.

DECURIA.—Sinónimo de *curia* o asamblea municipal. También indica reunión o número de diez hombres en la milicia o fuera de ella, y por extensión, agrupación de personas de una misma condición. (D. 29, 2, 25, 1.) Vid. CURIA.

DECURIALES.—Referente a la *curia*. (C. 11, 14. C. 10, 32.) Vid. CURIA.

DECURIO.—Decurión, miembro de la *curia* municipal. (D. 50, 16, 239, 5. D. 50, 2. C. 11, 14. C. 10, 32.) Vid. CURIALES.

DEDICATIO.—Dedicación, ceremonia de consagración a los dioses superiores, sinónimo de *consecratio*. Vid. CONSECRATIO.

DEDITI.—Habitantes de un pueblo o ciudad vencido por Roma y sometidos a la autoridad de ésta de una manera permanente. Vid. DEDITIO.

DEDITICII.—Dediticios, peregrinos dediticios, situación jurídica en que se hallaban, con respecto al derecho romano.

DEDITIO — DEDUCTIO REI

determinadas personas que no tenían la consideración de ciudadanos. (G. 1, 13-15. Ulp. 1, 5, 7, 4, 20, 14. I. 1, 5, 3. C. 7, 5.) Vid. PEREGRINI DEDITICII.

DEDITIO.—Capitulación o rendición de un pueblo ante el ejército romano, lo que determinaba generalmente la agregación del mismo a Roma o su sumisión por medio de un tratado, *foedus*.

DEDITIO IN NOXAM.—Vid. NOXAE DEDITIO. IUS NOXAE DANDI.

DEDITIO NOXALIS.—Vid. NOXAE DEDITIO. IUS NOXAE DANDI.

DEDUCTIO.—Deducción, descuento; acción de conducir, llevar, transportar; también, establecimiento o acción de fundar, fundación.

DEDUCTIO.—Cláusula introducida en la *condemnatio* de una fórmula a fin de que el juez solamente condene al demandado por la diferencia de créditos que tuviese con el demandante, después de haber realizado entre los mismos la correspondiente compensación. Vid. COMPENSATIO. CONDEMNATIO.

DEDUCTIO COLONIARUM.—Acto de fundar o poblar una ciudad por ciudadanos o ciudadanos y latinos enviados por Roma a tales efectos. (D. 50, 15, 1, 7. D. 50, 16, 239, 5.) Vid. COLONIA.

DEDUCTIO DOMUM.—Vid. DEDUCTIO UXORIS IN DOMUM MARITI.

DEDUCTIO IN IUDICIUM.—Concreción de las pretensiones del demandante en la fórmula redactada en su presencia y con intervención de las partes para su envío al juez que ha de conocer del litigio. Vid. LITIS CONTESTATIO.

DEDUCTIO MULIERIS.—Vid. DEDUCTIO UXORIS IN DOMUM MARITI.

DEDUCTIO PIGNORIS.—Deducción de prenda, es decir, constitución de un derecho de prenda sobre una cosa que se ha tenido en propiedad, la cual es transferida a otra persona, excepción hecha del derecho de prenda que se reserva sobre ella. (D. 27, 9, 1, 4, 2.)

DEDUCTIO QUAE MORIBUS FIT.—Expulsión que, con ocasión de un proceso reivindicatorio, realiza una parte con respecto a la otra que venía poseyendo un fundo y la cual tiene lugar mediante un convenido acto de violencia simulada, *vis ex conventu*. Supone una forma de atribución de las *vindiciae*, y sobre su verdadera naturaleza se discute, así como sobre su posible antecedente griego. Vid. VINDICIAE.

DEDUCTIO REI IN IUDICIUM.—Planteamiento definitivo de la cuestión litigiosa tal como ha de ser decidida por el

DEDUCTIO SERVITUTIS — DEFENSOR PLEBIS

juez, y cual queda enmarcada en el momento de la *litis contestatio*. (D. 2, 14, 12. C. 3, 9, 1.) Vid. LITIS CONTESTATIO. EXCEPTIO REI IN IUDICIUM DEDUCTAE.

DEDUCTIO SERVITUTIS.—Deducción o reserva de servidumbre; acto en cuya virtud el propietario de un fundo que enajena éste por *mancipatio* o *in iure cessio*, se reserva en beneficio de otro fundo de su propiedad un derecho de servidumbre sobre el fundo transferido. Es una de las formas posibles de constitución de una servidumbre predial. (Vat. fr. 50.) Vid. SERVITUS.

DEDUCTIO USUSFRUCTUS.—Reserva o deducción de un derecho real de usufructo, por la persona que transmite la propiedad de una cosa por *mancipatio* o *in iure cessio*, con la exclusión del usufructo, que conserva para sí. También es posible reservarlo para el heredero cuando se lega la cosa sobre la que se concede. (Vat. fr. 47. 50.) Vid. USUSFRUCTUS.

DEDUCTIO UXORIS IN DOMUM MARITI.—Conducción de la mujer recién casada a casa del marido; constituye una de las ceremonias que suelen acompañar al matrimonio romano, y la integran una serie de ritos tradicionales, siendo la mujer acompañada de su casa a la del marido por la comitiva de amigos de éste, que cantan canciones alusivas, y es entrada por la fuerza en su nueva casa. Algunos tratan de ver en estas ceremonias un resto arcaico del matrimonio por raptó. No eran esenciales para la validez del matrimonio. (D. 23, 2, 5. D. 23, 3, 68. 69, 3. D. 24, 1, 66.)

DEFENSOR.—Defensor, el que ampara, protege o defiende a algo o a alguien. (D. 26, 1, 1, 1. C. 5, 37, 21. D. 3, 3.)

DEFENSOR.—Persona que sin mandato del demandado e interviniendo como gerente de negocios toma a su cargo la defensa de los intereses del demandado en un proceso y que se trata jurídicamente como un *procurator*. (G. 4, 48.)

DEFENSOR CIVITATIS.—Funcionario creado en época de Valentiniano I (s. IV d. de C.), encargado de la protección de las clases más humildes contra los abusos de los poderosos, aunque éstos estuviesen revestidos de autoridad. Gozaban de jurisdicción criminal en casos leves y tenían facultades en orden al nombramiento de tutores, exacción de impuestos y jurisdicción civil, todo ello en relación con la clase social que amparaban. Su designación correspondió, sucesivamente, al *praefectus praetorio*, a la ciudad y, más tarde, a la clase social elevada de los obispos, clérigos, *honorati*, *curiales* y *possessores*. Justiniano reglamentó el cargo adoptando muchas precauciones para evitar la acostumbrada corrupción. (C. 1, 55. N. 15.)

DEFENSOR LOCORUM.—Vid. DEFENSOR CIVITATIS.

DEFENSOR PLEBIS.—Nombre con que también se conoce al

DEFINITIO — DELEGARE IURISDICTIONEM

defensor civitatis, defensor del pueblo. (C. 1, 57 un.) Vid. DEFENSOR CIVITATIS.

DEFINITIO.—Definición, regla jurídica. (D. 50, 17, 202.)

DEFINITIONES.—Tipo de obra jurídica elemental cultivada por los jurisconsultos romanos, en la que se compendian de modo resumido, y casi siempre con carencia absoluta de un orden o sistema, definiciones, reglas o principios jurídicos de valor reconocido por todos.

DEFRAUDATOR.—Vid. FRAUDATOR.

DELATIO.—Delación, acusación, facultad reconocida en derecho romano a todos los ciudadanos de acusar al presunto culpable de un crimen o delito. (C. 9, 9, 29.)

DELATIO CRIMINUM.—Vid. DELATIO.

DELATIO AD AERARIUM.—Delación o acusación al fisco o erario del Estado de una incapacidad para recibir como heredero o legatario en virtud de las leyes caducarias, bien por parte del propio denunciante o de otra persona. (D. 48, 2, 21. D. 49, 14, 13. 15.) Vid. DELATOR AD AERARIUM.

DELATIO HEREDITATIS.—Llamada de una persona a una herencia, pudiendo revestir las formas de testamentaria, intestada o legítima y forzosa, según que tal llamamiento se opere conforme a la última voluntad contenida en un testamento, por disposición de la ley en defecto de éste, o por imperativo legal en oposición al testamento. (D. 10, 2, 2 pr. D. 50, 16, 151.) Vid. SUCESION.

DELATIO NOMINIS.—Acusación formal operada en un proceso criminal después de la *postulatio*. Vid. POSTULATIO.

DELATOR.—Denunciante, delator, acusador. (D. 44, 3, 10. D. 49, 14. C. 10, 11.)

DELATOR AD AERARIUM.—Persona que formula ante el fisco o erario una *delatio ad aerarium*, bien propia, bien de otra persona, y que podía obtener una recompensa del mismo en la cuantía establecida en las Constituciones imperiales. (D. 34, 9, 5. 20.)

DELATOR CRIMINIS.—Acusador o denunciante de un delito público. (C. 9, 1, 20.)

DELEGARE.—Delegar, encargar, encomendar, poner al frente de algún negocio o de alguna relación jurídica a otra persona.

DELEGARE DEBITOREM SUUM.—Delegar su deudor; permitir o invitar al deudor a que quede obligado por la misma deuda con relación a otro al cual se cede el crédito. Vid. DELEGATIO NOMINIS.

DELEGARE IURISDICTIONEM.—Delegar la jurisdicción; facultad que se reconoce a los magistrados superiores de delegar el ejercicio de su jurisdicción en los inferiores, que actúan así en nombre de aquéllos.

DELEGATIO — DELICTUM PUBLICUM

DELEGATIO.—Delegación, acto por el cual se invita o permite a una persona que actúa como delegada a realizar o llevar a cabo con respecto a un tercero, delegatario, una prestación o simplemente una promesa por cuenta del delegante. En sentido más restringido, supone el acto en cuya virtud una persona que es acreedor de una y deudor de otra ordena a la que es deudor que pase a serlo de su acreedor previa la anuencia de éste. (D. 46, 2, 11, pr.)

DELEGATIO CREDITI.—Delegación de un crédito, acto en cuya virtud el titular de un crédito requiere o invita a su deudor para que en lo sucesivo quede obligado frente a un nuevo acreedor en quien se delega el crédito existente. También puede requerírsele para que llegue a concertar una *litis contestatio* con esa nueva persona a quien se constituye mandatario judicial. (D. 46, 2, 11, pr.)

DELEGATIO DEBITI.—Delegación de deuda. (C. 8, 41, 1.) Vid. DELEGATIO NOMINIS.

DELEGATIO NOMINIS.—Delegación de una deuda; forma utilizada para la transmisión de las obligaciones y consistente en el acto por el cual el deudor promete a instancia o con el consentimiento del acreedor a otra persona nuevo acreedor. Con la *procuratio in rem suam*, constituye el medio hábil de cesión de crédito en el derecho romano antiguo. (D. 46, 2, 8, 5.)

DELIBATIO HEREDITATIS.—Parte de la sucesión que es sustraída al heredero, esto es, el legado. (D. 30, 116, pr.) Vid. LEGATUM.

DELIBERARE.—Deliberar. Vid. SPATIUM DELIBERANDI.

DELICTUM.—Delito; expresión reservada en la época clásica para una categoría particular de las infracciones delictuosas integrada por los delitos privados consistentes en hechos ilícitos que suponen únicamente una ofensa para el perjudicado, y de la que se deriva una acción privada para obtener una reparación, generalmente pecuniaria, en favor de la víctima y en cuya represión no está interesado el Estado. Constituyen una de las fuentes de las obligaciones. Frente a ellos están los públicos o *crimina*. (I. 4, 1, 5.) Vid. MALEFICIUM. DELICTUM PRIVATUM.

DELICTUM PRIVATUM.—Delito privado; en el derecho justiniano se designan así los delitos de esta índole frente a los públicos o *crimina*. Tienen el carácter de delito privado los considerados como *delictum* en el período clásico: el *furtum*, *iniuria*, *rapina*, *damnum iniuria datum*. (D. 47, 1.) Vid. FURTUM. DAMNUM INIURIA DATUM. INIURIA. RAPINA.

DELICTUM PUBLICUM.—Delito público, delito consistente en la violación de las normas de importancia social tal, que el Estado castigaba su infracción con una *poena* pública, organizando para su represión tribunales especiales, cuales las *quaestiones perpetuae*, no dejando su persecución a los

DEMANDADO — DENEGARE BONORUM

particulares, como los llamados delitos privados. Tienen este carácter, entre otros, el *parricidium*, *perduellio*, *crimen peculatus*, *crimen repetundarum*, *crimen maiestatis*, etc. En la época clásica se les denomina *crimina*. Vid. CRIMINA.

DEMANDADO.—Vid. REUS.

DEMANDANTE.—Vid. ACTOR.

DEMENS.—Vid. FURIOSUS. MENTE CAPTUS.

DEMENTIA.—Demencia, enfermedad mental; causa de limitación en la capacidad de obrar del sujeto que la sufre. (D. 5, 2, 2. D. 27, 10, 6.) Vid. CURA FURIOSI.

DEMINUTIO.—Disminución, reducción, pérdida, cambio. Vid. CAPITIS DEMINUTIO.

DEMONSTRATIO.—Es aquella parte principal de la fórmula insertada al principio de la misma, tras el nombramiento del juez, en la que se precisa el asunto de la demanda, la fundamentación jurídica de la pretensión contenida en la *intentio*. Carecen generalmente de ella las fórmulas de las acciones reales, las *condictiones* y las *actiones in factum*. Ejemplos: *Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio Stichum hominem quo de agitur emit...* *Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio incertum stipulatus est cuius rei dies fuit...* (G. 4, 40, 44. 47. 58 s. Coll. 2, 6, 2.) Vid. PARTES FORMULAE.

DEMONSTRATIO FALSA.—*Demonstratio* inexacta, errónea. (G. 4, 58-60.) Vid. DEMONSTRATIO.

DEMOSIOSIS.—Documentos privados que adquieren valor ejecutivo por estar registrados en el archivo de Alejandría.

DENARIUM.—Vid. DENARIUS.

DENARIUS.—Denario, moneda romana de plata de valor equivalente en la época imperial a cuatro sestercios. (G. 3, 146. D. 33, 1, 20, 1.)

DENEGARE.—Denegar, negar, rehusar.

DENEGARE ACTIONEM.—Denegación de la acción por parte del magistrado; esto es, facultad y acto del magistrado por la que deniega al demandante la protección judicial que impetra o la concesión de la fórmula que solicita, en razón de no estar su pretensión amparada con acción en el Edicto o por estimar el magistrado que no prosperará la misma o que no debe ampararse por ser ilícita, inmoral o contraria a la equidad la relación que trata de hacer valer. En ocasiones, constituye un medio del magistrado para obligar al demandado a realizar una determinada actuación; por ejemplo, celebrar una estipulación pretoria. (D. 4, 4, 13. D. 47, 10, 15, 44.) Vid. DARE ACTIONEM.

DENEGARE BONORUM POSSESSIONEM.—Acto de denegar la posesión de bienes solicitada del magistrado por quien sin derecho para ello demanda la concesión de una *bonorum possessio*. (D. 37, 4, 3, 15. 16.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

DENEGARE — DEPOSITO MISERABLE

DENEGARE EXCEPTIONEM.—Acto o acción de denegar el magistrado la excepción solicitada por el demandado que no justifica sobradamente su derecho a ella. (D. 44, 1, 18.) Vid. EXCEPTIO.

DENEGARE IN INTEGRUM RESTITUTIONEM.—Acto o acción de negar el magistrado la restitución por entero solicitada por quien se cree con derecho a esta medida, fundada en el *imperium* del magistrado. (D. 4, 4, 37, 1.) Vid. IN INTEGRUM RESTITUTIONEM.

DENEGARE INTERDICTUM.—Acto o acción de denegar el magistrado el interdicto o protección interdictal de él solicitada. (D. 41, 2, 12, 1.) Vid. INTERDICTUM.

DENEGARE LEGIS ACTIONEM.—Acto de negar el magistrado al demandante la acción de la ley que trata de ejercitar, y que según algunos autores es facultad que correspondía a los magistrados durante el sistema procesal de las *legis actiones*, lo que no parece probado. Vid. LEGIS ACTIONES.

DENEGATIO ACTIONIS.—Denegación de la acción. Vid. DENEGARE ACTIONEM.

DENUNTIATIO.—Denunciación, declaración, intimidación.

DENUNTIATIO LITIS.—Vid. LITIS DENUNTIATIO.

DEO AUCTORE.—Vid. CONSTITUTION DEO AUCTORE.

DEPECTUS.—Que ha hecho un pacto o convenio torpe o deshonroso. (D. 3, 6, 3, 2.)

DEPENSUM.—Lo pagado o satisfecho como pago; originariamente este término arcaico hace referencia a la idea de pesada en la balanza, es decir, a lo pagado como consecuencia del peso que había de operarse antes de la existencia del dinero amonedado. (G. 4, 22.) Vid. ACTIO DEPENSI.

DEPORTATIO.—Deportación, condena que reemplaza desde la época del emperador Tiberio a la interdicción del agua y del fuego y que trae aparejada la pérdida de los derechos de ciudadanía; es una de las *supplicia mediocria*. (Paul. 5, 17, 2. D. 48, 19, 2, 1.) Vid. INTERDICTIO AQUAE ET IGNIS. SUPPLICIUM.

DEPORTATIO IN INSULAM.—Deportación en una isla. (D. 48, 22, 6.) DEPORTATIO.

DEPOSITARIUS.—Depositario, persona en cuyo poder queda la cosa depositada y que normalmente no tiene derecho a usarla. (D. 16, 3, 1, 36.) Vid. DEPOSITUM.

DEPOSITO.—Vid. DEPOSITUM.

DEPOSITO MISERABLE.—Nombre con que también se designa al *depositum tumultus vel incendii vel ruinae vel naufragii causa*. Vid. DEPOSITUM TUMULTUS VEL INCENDII VEL RUINAE VEL NAUFRAGII CAUSA.

DEPOSITO — DEPREHENSUS CUM FURTO

DEPOSITO NECESARIO.—Sinónimo de depósito miserable. Vid. DEPOSITO MISERABLE.

DEPOSITOR.—Persona que realiza un depósito, depositante. (D. 16, 3, 1, 36, 37.) Vid. DEPOSITUM.

DEPOSITUM.—Depósito; contrato real, gratuito, bilateral imperfecto y de buena fe, por el cual una persona denominada depositario recibe de otra, depositante, una cosa mueble, obligándose a custodiarla y restituirla cuando le sea reclamada, aunque se haya fijado plazo para su devolución. Engendra para el depositario la obligación de conservar y restituir la cosa, y para el depositante puede, eventualmente, suponer la de resarcir los daños ocasionados a causa del depósito por su culpa y por los gastos de conservación. El depositario, si se sirve de la cosa, comete *furtum*. Además del contrato, *depositum* significa también la cosa depositada. (Paul. 2, 12, 1, 3, 14, 3. D. 16, 3, C. 4, 34.) Vid. ACTIO DEPOSITI.

DEPOSITUM APUD SEQUESTREM.—Vid. SEQUESTRUM.

DEPOSITUM IRREGULARE.—Depósito irregular; denominación dada por los autores a la forma especial de depósito que tiene por objeto dinero u otras cosas fungibles entregadas al depositario para que las restituya al primer requerimiento en cosas de igual género, con lo que explícita o implícitamente se le autoriza para hacer uso de ellas, pudiendo adicionarse un pacto de usuras o intereses. La esfera de aplicación de este contrato se refería principalmente a los banqueros. (D. 16, 3, 24, 25, 1, 26, 1.) Vid. DEPOSITUM MUTUUM.

DEPOSITUM MISERABILE.—Depósito miserable; nombre dado por los autores al depósito necesario efectuado en caso de tumulto, incendio, ruina o naufragio. Vid. DEPOSITO MISERABLE.

DEPOSITUM TUMULTUS VEL INCENDII VEL RUINAE VEL NAUFRAGII CAUSA.—Depósito denominado por los comentaristas *depositum miserabile* o necesario, realizado con ocasión de un tumulto, incendio, ruina o naufragio u otra calamidad, y que en razón de las circunstancias que lo motivan la elección del depositario es urgente e impremeditada, por lo que se aumenta su responsabilidad derivándose una acción doble contra el depositario infiel que no restituye al ser requerido. (D. 16, 3, 1, 1, 4.) Vid. DEPOSITUM.

DEPREHENDERE.—Detener, prender, sorprender, encontrar. (D. 47, 27, 1. D. 13, 1, 10. D. 4, 2, 7, 1.)

DEPREHENSIO.—Sorpresa en alguna acción delictuosa: en hurto, en adulterio, etc. (D. 4, 2, 7, 1. D. 48, 5, 24 pr.)

DEPREHENSUS CUM FURTO.—Expresión que significa en el derecho antiguo que el autor de un delito de *furtum* ha sido aprehendido con el objeto sustraído. Vid. FURTUM MANIFESTUM.

DERECHO — DERECHO ROMANO

DERECHO.—Vid. IUS.

DERECHO CIVIL.—Vid. IUS CIVILE.

DERECHO DE GENTES.—Vid. IUS GENTIUM.

DERECHO HONORARIO.—Vid. IUS HONORARIUM.

DERECHO NATURAL.—Vid. IUS NATURALE.

DERECHO OBJETIVO.—Se entiende por derecho objetivo o derecho en sentido objetivo el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia en sociedad y se impone a la conducta humana de una forma coactiva. Vid. NORMA AGENDI. IUS PRIVATUM. IUS PUBLICUM. DERECHO SUBJETIVO.

DERECHO PRETORIO.—Vid. IUS PRAETORIUM.

DERECHO PRIVADO.—Vid. IUS PRIVATUM.

DERECHO PUBLICO.—Vid. IUS PUBLICUM.

DERECHO QUIRITARIO.—Vid. DERECHO ROMANO QUIRITARIO.

DERECHO ROMANO.—Conjunto de normas e instituciones jurídicas que como derecho objetivo rigieron la vida del pueblo romano a lo largo de su evolución histórica, desde la fundación de la ciudad, en el año 754 a. de C., hasta la compilación justiniana (siglo VI d. de C.), y que puede subdividirse, por sus características más acusadas, en derecho romano antiguo o quiritario, clásico, postclásico y justiniano. Vid. IUS CIVILE. IUS HONORARIUM. IUS PUBLICUM. IUS PRIVATUM. DERECHO ROMANO CLASICO. DERECHO ROMANO POSTCLASICO. DERECHO ROMANO JUSTINIANO.

DERECHO ROMANO ANTIGUO.—Calificase así el derecho objetivo quiritario y arcaico fundamentalmente derivado de la legislación de las XII Tablas y demás fuentes del *ius civile*, no afectado de influencias pretorias. Vid. DERECHO ROMANO.

DERECHO ROMANO CLASICO.—Calificase así el derecho objetivo del pueblo romano del período comprendido desde fines del siglo II a. de C. hasta el siglo III d. de C., integrado por un complejo del *ius civile* y del *ius pretorium*, interpretado y exaltado por la jurisprudencia. Vid. DERECHO ROMANO.

DERECHO ROMANO JUSTINIANO.—Dícese del derecho objetivo romano compilado por Justiniano en su *Corpus iuris civilis*. Vid. DERECHO ROMANO.

DERECHO ROMANO POSTCLASICO.—Denominación con que se abarca el derecho objetivo del pueblo romano en el período comprendido desde el siglo III d. de C. hasta la compilación justiniana, e incluso ésta.

DERECHO ROMANO QUIRITARIO.—Vid. DERECHO ROMANO ANTIGUO.

DERECHO SUBJETIVO — DETESTATIO SACRORUM

DERECHO SUBJETIVO.—Se entiende por derecho subjetivo, o derecho en sentido subjetivo, la facultad jurídica que a una determinada persona atribuye el derecho objetivo: *facultas agendi*. Vid. DERECHO OBJETIVO.

DERELICTAE.—Vid. RES DERELICTAE.

DERELICTIO.—Abandono, acto voluntario por el que el propietario de una cosa o titular de un derecho real se desliga de la cosa objeto de su propiedad o de su derecho, considerando rota la vinculación jurídica; también, el hecho de desligarse voluntariamente de la cosa que se detenta. No debe confundirse con la pérdida. Vid. RES DERELICTAE.

DEROGARE.—Derogar, invalidar una ley o norma legal por modificación parcial. También, cercenar, rebajar. (Ulp. 1, 3. D. 50, 16, 102.) Vid. ABROGARE.

DEROGATIO.—Derogación, pérdida de la validez en parte de una norma jurídica por modificación introducida por otra posterior. Igualmente en los negocios jurídicos. (D. 50, 17, 80. D. 23, 4, 30.) Vid. DEROGARE.

DESCENDENTES.—Descendientes; parientes que por línea descendente proceden de un mismo tronco. Vid. COGNATIO.

DESERTOR.—Desertor; quien abandona el campamento o su puesto militar sin ánimo de volver. (D. 49, 16. C. 12, 45.)

DESERTIO.—Deserción, abandono del servicio militar sin permiso. (D. 49, 16.)

DESIGNATUS.—Vid. CONSULES DESIGNATI.

DESHEREDACION.—Vid. EXHEREDATIO.

DESTIERRO.—Vid. EXILIUM.

DESUETUDO.—Desuso; según los juristas clásicos, el derecho anticuado, tanto no escrito o consuetudinario, como el escrito, de hecho se derogaba por el no uso continuado. (l. 1, 5, 3. D. 1, 3, 32, 1. D. 11, 1, 1.) Vid. CONSUETUDO.

DETENTARE.—Detentar. Vid. DETINERE.

DETENTATIO.—Detentación, simple tenencia de una cosa, posesión natural. Vid. POSSESSIO NATURALIS.

DETENTATIO NUDA.—Mera detentación, no posesión; disponibilidad que sobre la cosa tiene quien es instrumento de la posesión de otro, por ejemplo, el depositario, el comodatario, el colono, etc. (D. 6, 1, 9.) Vid. POSSESSIO NATURALIS.

DETESTATIO.—Intimidación hecha con testigos. (D. 50, 16, 39, 2. 40 pr.)

DETESTATIO SACRORUM.—Repulsa o renuncia del culto privado; constituye una ceremonia que tenía lugar ante los *comitia curiata* con ocasión de una *adrogatio*, por la que la persona que iba a ingresar en otra familia renunciaba al culto de su antiguo núcleo gentilicio. Vid. ADROGATIO.

DETINERE — DICATIO

DETINERE.—Detener, detentar, retener; facultad de disponer sobre una cosa de hecho sin ser poseedor de ella. Vid. POSSESSIO NATURALIS.

DETRIMENTUM.—Detrimento, perjuicio, daño. (D. 11, 3, 11. D. 12, 6, 14.)

DEUDOR.—Vid. DEBITOR.

DIAETA.—Lugar de la casa destinado para el descanso. (D. 32, 41, 1.)

DIAETARIUS.—Dícese del que se introduce en una *diaeta* ajena con intención de robar. (D. 33. 7, 12. D. 47. 18. 1, 2.)

DIACATOCHIA.—Detención o posesión natural. (C. Th. 11, 59, 7.)

DIACATOCHUS.—El que detiene o detenta un fundo. (C. Th. 10, 16, 1.)

DIARQUIA.—Forma de gobierno en la que la suprema magistratura es ejercida por dos poderes distintos y que por algunos autores se quiere ver en el principado establecido por Augusto, al considerar dividido el poder supremo entre el Príncipe y el Senado.

DICARE SCRIBERE.—Escribir las pretensiones del demandante. Vid. DICARIUM SCRIPTIO.

DICARE SORTITIO.—Sortear las denominadas *dicarum scriptio*. Vid. DICARUM SORTITIO.

DICARUM SCRIPTIO.—Redacción por escrito de las pretensiones del demandante, que en Sicilia, de conformidad con una ley Rupilia, realizaba el magistrado gobernador treinta días antes de la apertura del *conventus* o sesión judicial y transmitía al demandado para su conocimiento, procediendo a zanjarlas en el día señalado, tras la *dicarum sortitio*. Vid. DICARUM SORTITIO. DICAS.

DICARUM SORTITIO.—Sorteo de los escritos en los que se contenían las pretensiones de los demandantes—*dicarum scriptio*—, que tenía lugar en presencia del gobernador de Sicilia o del magistrado que administrase justicia en el *conventus*, con lo que se determinaba el orden a seguir en el conocimiento de los mismos. Vid. DICAS.

DICAS.—Sistema procesal introducido en Sicilia a final de la república, en el que el gobernador redactaba por escrito las pretensiones del demandante a los efectos de su notificación al demandado y posterior conocimiento y decisión, y que algunos autores señalan como antecedente del procedimiento *per formulam* romano. Vid. DICARE SCRIBERE. DICARE SORTITIO.

DICATIO.—Declaración por la que se adoptan los derechos de vecindad en una ciudad extranjera a Roma, lo cual es causa de la pérdida del derecho de ciudadanía romana.

DICERE — DICTIO DOTIS

DICERE.—Facultad que corresponde a determinados magistrados como atributo de la *iurisdictio* de publicar reglas o normas jurídicas generales mediante edictos, o de resolver o regular una controversia mediante un *interdictum* o mandatos. (D. 1, 2, 2, 23. 28. D. 2, 1, 10. 14. D. 4, 8, 4, 7 s.) Vid. ADDICO. DICO.

DICTADOR.—Vid. DICTATOR.

DICTATOR.—Magistrado extraordinario de la época republicana, de origen dudoso. Era designado en los momentos de peligro interior o exterior y asumía temporalmente la autoridad suprema del Estado en el orden administrativo, judicial y militar, sin limitación y con desaparición del poder colegiado de los cónsules, la *provocatio*, la *intercessio* y la distinción entre *imperium domi* e *imperium militiae*, debiendo designar un *magister equitum*, jefe de la caballería, que actuaba como delegado suyo, y le acompañaban veinticuatro lictores. Se le denominó también *praetor maximus* y *magister populi*. Originariamente se instauraba por acuerdo del Senado y recaía el nombramiento en un ex cónsul; posteriormente, lo nombraban los comicios a propuesta de un cónsul, y duraba su mando el tiempo de éste. Generalmente, su ejercicio no pasaba de seis meses. (D. 1, 2, 2, 18. 19.)

DICTATOR ALBANUS.—Magistrado con funciones sacerdotales, al que se hace referencia en una inscripción del siglo II d. de C.

DICTATOR CLAVI FIGENDI CAUSA.—Ejemplo de *dictator imminuto iure*, designado para realizar el acto de brujería o superstición mágica, que le da nombre, estimado eficaz contra la peste. Vid. DICTATOR IMMINUTO IURE.

DICTATOR IMMINUTO IURE.—Dictador designado para una misión determinada, por ejemplo, para la reunión de comicios o celebración de juegos. Vid. DICTATOR.

DICTATOR LEGIBUS SCRIBUNDIS ET REIPUBLICAE CONSTITUENDAE.—Título de dictador supremo, que se atribuyó a Sila al concentrar en sus manos todos los poderes del Estado. Constituye una nueva forma de dictadura, no estando sujeta en su duración a los seis meses de la antigua, sino ilimitada y sin *intercessio* de su colega ni provocación al pueblo. Vid. DICTATOR.

DICTATOR OPTIMA LEGE CREATUS.—Dictador con poder absoluto, equivalente a un cónsul, sin estar sujeto a *intercessio* ni *provocatio*. Vid. DICTATOR.

DICTIO DOTIS.—Contrato verbal que hace obligatoria la promesa de dote, unilateral y de derecho estricto, en cuya virtud la mujer que va a contraer matrimonio (no la hija de familia), su ascendiente paterno o su deudor se obligan verbalmente frente al futuro marido a aportar una determinada prestación a título de dote. No se conoce la forma de este contrato y se ignoran los términos del compromiso.

DIEI CESSIO — DIES CERTUS AN

sabiéndose que quien se obligaba lo hacía sin previa interrogación. Cuando en el 428 después de C., Teodosio y Valentiniano hacen obligatoria la simple promesa de dote, la utilidad de la *dictio dotis* desaparece, cayendo en desuso. (Ulp. 6, 2. Vat. fr. 99. C. Th. 3, 13, 4. C. 5, 11, 6.) Vid. DOS.

DIEI CESSIO.—Teoría creada por los juristas del tiempo de la República para los legados y posteriormente ampliada a los fideicomisos, en cuya virtud tanto unos como otros producen efectos en favor de los instituidos beneficiados antes de la aceptación de la herencia por el heredero, momento al cual están supeditados, con lo que se sustraen de los efectos de caducidad por retraso en la aceptación, transmitiéndolos igualmente a sus herederos, los legatarios y fideicomisarios, de fallecer antes de ésta. (D. 36, 2.) Vid. DIES CEDENS.

DIES.—Día. (D. 2, 12, 8.)

DIES.—Término; acontecimiento de futura pero segura realización; acontecimiento futuro y cierto del que se hace depender el comienzo (*dies a quo*, término inicial o suspensivo) o la cesación de los efectos de un negocio jurídico (*dies ad quem*, término final o resolutorio). Constituye un elemento accidental en los negocios jurídicos y existen algunos negocios que no lo toleran. Vid. ACCIDENTALIA NEGOTII. ACTUS LEGITIMI. CONDICIO.

DIES A QUO.—Término suspensivo o inicial; acontecimiento futuro y cierto de cuya realización se hacen depender los efectos de un negocio jurídico; en los textos romanos se expresa *ex die*. (D. 44 7, 44, 1.) Vid. DIES.

DIES AD QUEM.—Término resolutorio o final; acontecimiento futuro y cierto de cuya realización se hacen depender la cesación o extinción de los efectos de un negocio jurídico; en los textos romanos se expresa *ad diem*. (D. 44, 7, 44, 1.) Vid. DIES.

DIES CEDIT.—Momento en que comienza a correr el término. Vid. DIES.

DIES CERTUS.—Término preciso y determinado al que en el futuro se supeditan los efectos de un negocio suspensivo o resolutoriamente. La certidumbre puede consistir en uno de estos dos elementos: en que puede tener lugar—*certus an*—y respecto que puede vencer el término—*certus quando*—. Si existe incertidumbre en alguno de ellos es un *dies incertus*. Vid. DIES.

DIES CERTUS AN.—Verdadero partir del cual el legatario y el fideicomisario adquieren un derecho virtual al legado o al fideicomiso transmisible a sus herederos, coincidente con el fallecimiento del *deuius* o la apertura del testamento y anterior al momento de la aceptación del heredero a la cual está supeditada la efectividad de los mismos. (D. 7, 3. D. 36, 2. C. 6, 53.) Vid. DIEI CESSIO.

DIES CERTUS AN — DIES INTERCISUS

DIES CERTUS AN.—Verdadero término, consistente en un acontecimiento futuro y cierto del que hay certeza que llegará. Vid. DIES CERTUS.

DIES CERTUS QUANDO.—Término en el que hay certeza acerca del momento en que el acontecimiento en que consiste se produzca, llegue; por ejemplo, una fecha del calendario. Vid. DIES CERTUS.

DIES CERTUS AN ET INCERTUS QUANDO.—Término incierto en el que existe certeza en cuanto a la realización del acontecimiento, pero es incierto el momento en que éste ha de producirse; por ejemplo, la muerte de una persona. Vid. DIES CERTUS. DIES INCERTUS.

DIES COMITIALES.—Días comiciales, consagrados a la reunión de las asambleas populares e inhábiles para la administración de justicia, salvo que se suspendiese la reunión del pueblo, pues en dicho caso quedaban libres el rey y los magistrados. En el calendario pontifical se marcaban con una C.

DIES FASTI.—Días hábiles para la administración de justicia, marcados originariamente en el calendario pontifical romano con una F; al principio eran unos cuarenta, y progresivamente fueron en aumento. Vid. DIES NEFASTI.

DIES FASTI PRINCIPIO.—Día solamente hábil para la administración de justicia en las horas anteriores al comienzo de una ceremonia que tenía lugar en el mismo, desde cuya iniciación eran inhábiles. Se señalaban en el calendario con las iniciales F. P.

DIES FATALES.—Término breve, espacio de dos o tres días, dentro del cual en época del procedimiento formulario había de procederse a la apelación ante la autoridad imperial. (D. 49, 4, 1, 5. 11. 12.)

DIES INCERTUS.—Término incierto, cuya incertidumbre puede encontrarse respecto a si el acontecimiento futuro y cierto en que consiste puede tener lugar (*incertus an*) o respecto al día en que puede vencer el término (*incertus quando*). Vid. DIES. DIES CERTUS. DIES CERTUS AN ET INCERTUS QUANDO.

DIES INCERTUS AN ET INCERTUS QUANDO.—Término incierto no sólo en cuanto al acontecimiento o hecho en que consiste, sino en cuanto al tiempo en que ha de producirse. No es un verdadero término, sino una condición, por ser un acontecimiento futuro e incierto, si bien en él no se dan los efectos retroactivos que en la condición. Vid. CONDICIO.

DIES INCERTUS AN ET QUANDO.—Vid. DIES INCERTUS AN ET INCERTUS QUANDO.

DIES INTERCISUS.—Día hábil para la administración de justicia solamente en el centro de la jornada, es decir, en el espacio libre entre dos fiestas, solemnidades o ceremonias

DIES INTERPELLAT — DIES VENIENS

religiosas o dos partes de un mismo rito expiatorio. Estos días eran marcados en el calendario antiguo con las iniciales E. y N.

DIES INTERPELLAT PRO HOMINE.—Aforismo de los viejos comentadores deducido de los principios jurídicos romanos, expresivo de que en las obligaciones a término, llegado éste se incurre en *mora* sin necesidad de interpelación por el acreedor, pues el día interpela por él. Vid. MORA.

DIES IUSTI.—Día o momento en que termina el plazo de treinta días que se concedían al deudor *confessus in iure, iudicatus* o *damnatus*, antes de que contra él se pudiese ejercitar la acción de la ley ejecutiva *manus iniectio*. Vid. MANUS INIECTIO.

DIES LEGATI CEDIT.—Momento a partir del cual el legado es debido. Vid. DIEI CESSIO.

DIES LEGITIMUS.—Día o momento en que termina el plazo de cuatro meses concedido a continuación de la *litis denuntiatio* en el procedimiento extraordinario para comparecer ante el magistrado a fin de comenzar los debates del pleito. Vid. LITIS DENUNTIATIO. REPARATIO TEMPORUM.

DIES LUSTRICUS.—Día en que tenía lugar la ceremonia de la *lustratio*. Vid. LUSTRATIO.

DIES NEFASTI.—Días nefastos; días en los que no podía haber ni comicios, ni procesos judiciales, porque el rey estaba dedicado a ceremonias religiosas expiatorias; su número era variable y estaban marcados en el calendario con una N. (*Nefas*), o con las iniciales N. P., distinguiéndose unos de otros según la naturaleza de la fiesta que motivan. Vid. DIES NEFASTI HILARES. DIES NEFASTI TRISTES.

DIES NEFASTI HILARES.—Días que tenían la consideración de nefastos y que estaban consagrados a fiestas alegres; su número ascendía a unos cincuenta y estaban marcados en el calendario pontifical con las iniciales N. P. Vid. DIES NEFASTI.

DIES NEFASTI TRISTES.—Días que tenían la consideración de nefastos y que estaban consagrados a fiestas tristes; su número ascendía a unos cincuenta o sesenta y estaban marcados en el calendario de los Pontífices con la inicial N. Vid. DIES NEFASTI.

DIES PERENDINUS.—Día tercero a partir de la fecha en que se convenía: pasado mañana; fecha en la que se comprometían las partes a comparecer ante el juez que había sido escogido o nombrado con ocasión del ejercicio de la *legis actio per sacramentum*, según lo convenido en la *comperendinatio*. (G. 4, 15.) Vid. COMPERENDINATIO.

DIES VENIENS.—Término o momento a partir del cual se computa o se producen los efectos. Vid. DIES.

DIES VENIT — DIGESTA

DIES VENIT.—Momento en que el término vence, en que el término es cumplido o llegado. (D. 36, 2. C. 5, 53.) Vid. **DIES**.

DIFFARREATIO.—Ceremonia religiosa que tenía por finalidad extinguir la *manus* del marido sobre la mujer casada *in manu* precisamente conforme a las ceremonias de la *confarreatio*. Supone una forma de disolución del matrimonio en que se cumplen los requisitos de los denominados *actus contrarius*. Vid. **CONFARREATIO**.

DIGESTA.—Tipo de obras jurídicas cultivado por los jurisconsultos clásicos, en las que se recogen en amplias colecciones respuestas, casos prácticos y cuestiones, con objeto de comentar y aclarar cada una de las partes de un sistema jurídico, generalmente siguiendo el orden del Edicto del pretor, completado con otras fuentes, leyes, senadoconsultos y derecho penal. Son notables, entre otras, las *Digesta*, de Juvencio Celso, Juliano, Marcelo, Q. Cervidio Scaevola, y la del emperador Justiniano.

DIGESTA.—Digesto del emperador Justiniano o *Pandectae Iustiniani*. Compilación de textos y extractos alterados e interpolados de las obras de los jurisconsultos antiguos—*ius vetus*—ordenada elaborar por Justiniano por su constitución *Deo auctore*, de 15 de diciembre de 530, a propuesta de Triboniano, a una comisión presidida por este jurista e integrada por jurisconsultos y abogados notables y publicada el 16 de diciembre de 533 por la constitución *Tanta* o *Dedoken* (versiones latina y griega) y entrada en vigor el 30 de diciembre siguiente. Dividido en 50 libros, y éstos en títulos (excepción del XXX, XXXI y XXXII), cada uno de los cuales trata de una materia, integrada por fragmentos de obras de distintos juristas—*leges, fragmenta*—, llevando cada fragmento indicación del jurista y de la obra de donde está tomado, acostumbrándose desde la Edad Media a subdividirlos en párrafos numerados si son extensos. Precede al Digesto, como proemio, el texto de las Constituciones citadas y el de la *Omnem rei publicae*, insertándose al final un índice de los 50 autores examinados y de las obras utilizadas. El autor más utilizado es Ulpiano, cuyos fragmentos integran una tercera parte del Digesto, siguiéndole Paulo, en una sexta. Sobre la forma de confección y redacción se han formulado hipótesis encaminadas a justificar la afirmación justinianeas de que los compiladores seleccionaron 2.000 volúmenes, con un total de tres millones de *versus* o líneas, que redujeron a 150.000. Gracias al alemán Bluhme se estima que la comisión trabajó subdividida en tres secciones, que se denominaron según el tipo de obras sobre que trabajaron: *pars Sabiniana* (obras de Sabino y comentarios a las mismas), *pars edictalis* (obras de comentarios al Edicto) y *pars Papiniana* (obras de Papiniano), formándose una cuarta comisión posteriormente, que trabajó sobre las obras y estudios diversos: *pars postpapiniana* o *appendix*. Hoy se intenta justificar la rapidez de su redacción en la existencia de un

DIGESTA IUSTINIANI — DIGNITAS

posible *pre-digesto*, elaborado con fines didácticos en las escuelas orientales. A los efectos de enseñanza, Justiniano dividió su compilación en siete partes, denominadas: *prota, de iudicis, de rebus, umbilicus, de testamenti et codicillis* y dos más sin nombre especial, comprensivas de los libros XXXVII-XLIII y XLIV-L. La forma de citar el Digesto es hacer seguir a la inicial D. o Dig. cifras que indican sucesivamente el libro, título, fragmento y párrafo. La mejor edición es la debida a Krueger y Mommsen, y la más manual, la de Ferrini, Fadda, Bonfante, Scialoja y Riccobono. Vid. CONSTITUTION DEO AUCTORE. CONSTITUTION TANTA. CONSTITUTION OMNEM REI PUBLICAE. PROTA. DE IUDICIS. DE REBUS. UMBILICUS. DE TESTAMENTIS ET CODICILIS. DIGESTUM VETUS. DIGESTUM INFORTIATUM. DIGESTUM NOVUM. PARS EDICTALIS. PARS SABINIANA. PARS PAPINIANA. APPENDIX. PARS POST-PAPINIANA. VULGATA. LITTERA PISANA. CORPUS IURIS CIVILIS.

DIGESTA IUSTINIANI.—Digesta del emperador Justiniano. Vid. DIGESTA.

DIGESTO.—Vid. DIGESTA.

DIGESTUM INFORTIATUM.—Nombre con que se designa la parte del Digesto comprendida entre el libro XXIV, título 3, y el libro XXXVIII, en la tripartición del mismo en el manuscrito conocido por *Littera vulgata* o *bononiensis*, o simplemente *Vulgata*, y acerca de cuyo origen existe incertidumbre. Vid. DIGESTA. VULGATA. DIGESTUM VETUS. DIGESTUM NOVUM.

DIGESTUM NOVUM.—Nombre con que se designa la parte del Digesto comprendida entre el libro XXXIX al L, en la tripartición del mismo en el manuscrito conocido por *Littera vulgata*, *bononiensis* o simplemente *Vulgata*, y acerca de cuyo origen existe incertidumbre. Vid. DIGESTA. VULGATA. DIGESTUM INFORTIATUM. DIGESTUM VETUS.

DIGESTUM VETUS.—Nombre con que se designa la parte del Digesto comprendido desde el libro I al título 2 del libro XXIV, si bien en un principio lo fue solamente de la inscripción *trigesima* de la inscripción de la ley 2 de este título, en la tripartición del mismo en el manuscrito conocido por *Littera vulgata*, *bononiensis* o simplemente *Vulgata*, y sobre cuyo origen existe incertidumbre. Vid. DIGESTA. VULGATA. DIGESTUM INFORTIATUM. DIGESTUM NOVUS.

DIGITUS.—Dedo, medida de volumen para líquidos; sexadécima parte del pie. (D. 8, 3, 37, 1.)

DIGITO OSTENDERE.—Forma de exteriorizar o declarar la voluntad por un gesto consistente en levantar la mano o alzar un dedo.

DIGNITAS.—Dignidad, autoridad, grandeza, dignidad social. (C. 12, 1.)

DILATIO — DIOCESIS

DILATIO.—Dilación, prórroga de los plazos judiciales. (C. 3, 11. D. 2, 12.)

DILIGENS.—Diligente. Vid. DILIGENTIA.

DILIGENS PATERFAMILIAS.—*Paterfamilias* diligente, figura abstracta de hombre diligente de la que se sirven los textos para determinar la noción de culpa, como la falta u omisión de la diligencia propia de un *paterfamilias* cuidadoso. (D. 19, 1, 54. D. 22, 3, 25, pr. D. 10, 2, 25, 16. D. 13, 7, 14. Vid. DILIGENTIA. CULPA.

DILIGENTIA.—Diligencia, solicitud, cuidado exigido o debido por una persona y cuya omisión determina el que se incurra en culpa por el obligado a tenerla. Tal conducta diligente es debida por el deudor generalmente en el cumplimiento de su obligación o en la conservación del objeto debido. (D. 13, 6, 5, 15. D. 18, 1, 68, pr.) Vid. CULPA. NEGLEGENTIA.

DILIGENTIA EXACTISSIMA.—Diligencia, solicitud o cuidado que con respecto al objeto debido deben en determinados supuestos ciertos deudores. (D. 44, 7, 1, 4.) Vid. DILIGENTIA.

DILIGENTIA DILIGENTIS.—Diligencia máxima, solicitud o cuidado que debe llevarse en los negocios de buena fe y que supone la mayor diligencia posible; la de un hombre o *paterfamilias* normal y cuidadoso. Vid. DILIGENTIA. DILIGENS PATERFAMILIAS.

DILIGENTIA DILIGENTISSIMI PATERFAMILIAS.—Máxima diligencia o cuidado que observaría un *paterfamilias* cuidadosísimo. (D. 19, 2, 25, 7.) Vid. DILIGENTIA.

DILIGENTIA IN CUSTODIENDO.—Tipo especial de diligencia que debía observar la persona obligada a custodiar alguna cosa en virtud de la vinculación contraída y que conceptualmente es difícil distinguir de custodia. (D. 13, 6, 5, 5. D. 44, 7, 1, 4.) Vid. DILIGENTIA. CUSTODIA.

DILIGENTIA QUAM SUIS REBUS ADHIBERE SOLET.—Llevar en los asuntos de otro la misma diligencia o cuidado que en los propios; tipo de diligencia debida por ciertas personas, cual los socios, el tutor, el marido, sobre los bienes dotales, el comunero en la comunidad de bienes, etc.; en su defecto, incurrirán en culpa. (D. 18, 6, 3.) Vid. DILIGENTIA.

DIMISSIONE EX MANU.—Acto de licenciar o privar de la *manus*; forma de divorcio en el antiguo matrimonio romano, celebrado en forma distinta a la *confarreatio*, mediante la restitución de la mujer a la persona bajo cuya potestad estaba antes del matrimonio, o a un tercero, que posteriormente renunciará a ella, dejándola en libertad. (G. 1, 137.) Vid. MANUS.

DIMITTERE.—Despachar, enviar, disolver, abandonar.

DIÓCESIS.—Vid. DIOECESIS.

DIOECESIS — DISSOLUTIO MATRIMONII

DIOECESIS.—Diócesis, demarcación o división territorial existente en época del imperio absoluto; supone una división de la Prefectura, gobernada directamente por los *vicarii*, nombrados por el emperador; a su vez se dividen en provincias. (C. 1, 27, 1, 28 s. C. 12, 49, 10.) Vid. PRAEFECTURA. VICARII. PRAEFECTORUM PRAETORIO.

DIOECESIS URBICA.—Diócesis en que se comprendía la ciudad de Roma. Vid. DIOECESIS.

DIPLOMATA.—Diplomas, documentos oficiales. (D. 45, 1, 137, 2.)

DIRIBITORIUM.—Lugar donde se realizaba el escrutinio de las votaciones de las asambleas populares o comicios, dentro de la ciudad de Roma.

DISCUSSORES.—Especie de examinadores o revisores de cuentas; contadores públicos. (C. 10, 30.)

DISIUNCTUM.—Separadamente, disyuntivamente; así se denominan los legatarios que han sido instituidos en una misma cosa en virtud de dos disposiciones separadas, de dos frases distintas en el testamento. (G. 2, 199. 205. I. 2, 20, 8.) Vid. CONIUNCTIM.

DISIUNCTIVUS.—Disyuntivo; cuando decimos es una cosa u otra; siendo lo uno no puede ser lo otro. (D. 50, 16, 123.)

DISPENDIUM.—Gasto excesivo, dispendio; también, menoscabo en la fama o reputación de una persona.

DISPLICENTIAE.—Vid. PACTUM DISPLICENTIAE.

DISPUNGERE.—Cancelar, tachar; reunir lo recibido y lo entregado y sumado cancelar los créditos. (D. 50, 16, 56, 1.)

DISPUTATIONES.—Tipo de obras jurídicas clásicas de carácter docente y dialéctico de difícil diferenciación de las denominadas *responsa*.

DISSENSUS.—Disenso, disentimiento; disconformidad entre las declaraciones que tienden a hacer nacer un negocio jurídico, lo que motiva no nazca éste.

DISSENSUS CONTRARIO.—Contrario disentimiento, equivalente a *contrarius consensus*. Vid. CONTRARIUS CONSENSUS.

DISSIDIUM.—Separación, divorcio. (D. 48, 5, 12, 13.) Vid. DIVORTIUM.

DISSOCIARE.—Separar, disociar, desunir una sociedad, un matrimonio. (D. 17, 2, 14. C. 5, 4, 14.)

DISSOLUTA NEGLEGENTIA.—Negligencia grave que supone casi una conducta dolosa. (D. 22, 6, 6. D. 26. G. 7, 2.) Vid. NEGLEGENTIA.

DISSOLUTIO MATRIMONII.—Disolución del matrimonio; se

DISSOLVERE — DIVORTIUM

disuelve: por muerte de uno de los cónyuges, por sobrevenirle a cualquiera de ellos una incapacidad matrimonial—*capitis deminutio maxima o media, incestus superveniens*— y por cesación del *affectus maritalis*. (C. 9, 9, 3.) Vid. DIVORTIUM. DIFFARREATIO. DIMISSIO EX MANU.

DISSOLVERE.—Desunir, deshacer, separar, destruir un vínculo jurídico. (D. 50, 17, 35. D. 46, 3, 108.)

DISSUASIONES.—Disuasiones; discursos adversos o contrarios a una reforma o proyecto legislativo pronunciados en las asambleas preliminares a los comicios en que ha de aprobarse la reforma propuesta. Vid. SUASIONES.

DISTINCTIONES.—Tipo de obra jurídica, corriente entre los glosadores, en la que se analizan conceptos jurídicos generales, desentrañando sus posibles significaciones y acepciones.

DISTRACTIO BONORUM.—Venta no en bloque, sino individual o al detalle, de los bienes de un deudor insolvente o recalcitrante. Constituye una forma de ejecución de sentencias en el procedimiento extraordinario, y se llega a ellas tras el embargo de los mismos por los acreedores y nombramiento de un curador, que es el encargado de proceder a su venta. Fue introducida en época de Trajano, sustituyendo a la *bonorum venditio*, para los deudores de rango social elevado, y se pone fin a la venta cuando el precio obtenido es bastante para satisfacer los créditos. (D. 27, 10, 5. 9.)

DISTRACTIO PIGNORIS.—Venta del objeto entregado en prenda o hipoteca por el acreedor prendario o hipotecario cuando tras el vencimiento de la deuda garantizada no ha sido pagado en su crédito, con vista a obtener satisfacción con el precio logrado. (D. 20, 5. C. 8, 27.) Vid. HYPOTECA. PIGNUS.

DIVINATIO.—Juicio preliminar para determinar, en caso de ser varias las personas interesadas en acusar con ocasión de un delito público, cuál de los acusadores es el más idóneo por sus condiciones de desinterés y dignidad. (D. 47, 10, 15, 13.)

DIVISIO.—División o partición; tipo de contrato innominado que se presenta bajo la forma de una división necesaria de una cosa que en común pertenece a varias personas, de la que se derivan obligaciones para todas ellas. Tiene la particularidad de ser rescindible por lesión en los intereses de alguna de las partes. (D. 2, 14, 45.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

DIVISIO PARENTIS INTER LIBEROS.—Vid. TESTAMENTUM PARENTIS INTER LIBEROS.

DIVORTIUM.—Divorcio, disolución del matrimonio por voluntad de uno o de los dos cónyuges. Precisa distinguir se-

DIVORTIUM BONA GRATIA — DOCUMENTO

gún sea el matrimonio *cum manu* o *sine manu*; en el primer caso sólo puede hacerse por voluntad del marido y conforme a las formas de la *diffarreatio* o de la *remancipatio*; en el segundo, en la época clásica, bastaba la voluntad de uno de los cónyuges, y si bien en un principio no fueron frecuentes, lo fueron mucho a finales de la República; Augusto limitó su posibilidad a través de las leyes caducarias, y a partir de los emperadores cristianos se le obstaculizó indirectamente, siendo abolido el basado en el mutuo consentimiento por Justiniano y restablecido por su sucesor, Justino. (C. Th. 3, 16, 6. D. 24, 2. D. 50, 16, 101, 1. 191. C. 5, 24.) Vid. REPUDIUM. LIBELLUS REPUDII. LIBELLUS DIVORTII.

DIVORTIUM BONA GRATIA.—Divorcio o disolución del matrimonio por voluntad de uno o de ambos cónyuges, en la época clásica, sin que exista falta entre ellos, y durante el Imperio, por existir causa lícita. Vid. DIVORTIUM.

DIVORTIUM CULPA FACTUM.—Divorcio motivado por una causa de las estimadas lícitas para el mismo y que ha de ser cometida por uno de los cónyuges, por el repudiado. También puede ser por decisión unilateral sin causa legítima; en este caso se denomina *sine iusta causa*, frente al primer supuesto, *ex iusta causa*. Vid. DIVORTIUM.

DIVORTIUM EX IUSTA CAUSA.—Vid. DIVORTIUM CULPA FACTUM.

DIVORTIUM SINE IUSTA CAUSA.—Vid. DIVORTIUM CULPA FACTUM.

DIVUS.—Dios; consideración dada a los emperadores después de su muerte. (G. 2, 195. D. 2, 4, 3. C. 2, 40, 1.)

DO.—Término imperativo en que se resume una de las facultades de la *iurisdictio* de los magistrados, *dare*, dar juez a las partes. Vid. DICO. ADDICO.

DO UT DES.—Doy para que des; una de las categorías de los contratos innominados en los que existe por causa la dación o entrega ya realizada y por objeto una prestación análoga; por ejemplo, la *permutatio*. (D. 19, 5, 5.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS. DO UT FACIAS. FACIO UT DES. FACIO UT FACIAS.

DO UT FACIAS.—Doy para que hagas; una de las categorías de los contratos innominados en la que la causa es la dación o entrega ya realizada y el objeto una prestación que se espera de la otra parte; por ejemplo, te transfiero la propiedad de mi esclavo para que tú manumitas uno tuyo. (D. 19, 5, 5.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS. DO UT DES. FACIO UT FACIAS.

DOCE TABLAS.—Vid. LEX DUODECIM TABULARUM.

DOCUMENTO.—Escrito; objeto o materia en que consta por escrito una expresión del pensamiento y también éste mismo expresado por escrito. En derecho romano, en virtud de la

DOCUMENTO PÚBLICO — DOLUS INCIDENTS

forma oral de los negocios, hasta muy avanzado en su evolución no comenzaron a usarse, y lo fueron, principalmente, por influjo helénico.

DOCUMENTO PÚBLICO.—Escrito o documento redactado por un funcionario público y con valor probatorio superior al redactado por los particulares. Su uso se inicia en el s. III después de C., en forma de declaraciones *apud acta* en protocolos de funcionarios imperiales.

DOLO.—Vid. DOLUS.

DOLO DESISSE POSSIDERE.—Cesar de poseer dolosamente; abandono, enajenación o destrucción de la cosa que se venía poseyendo, con objeto de sustraerse de algunas consecuencias derivadas de tal posesión; por ejemplo, sustraerse de un proceso que tuviese por objeto aquella cosa. (D. 50, 17, 131. 150. 157, 1.)

DOLUS.—Dolo; propósito intencional de causar daño o perjuicio a otro; consiste en toda maquinación o maniobra fraudulenta encaminada a mantener en el error o en el engaño a la persona con la que se va a celebrar un negocio jurídico. El dolo como conducta del sujeto puede consistir tanto en un acto positivo como en una omisión. Frente al concepto de culpa supone una falta intencional, un acto o abstención voluntario que implica el incumplimiento de una obligación o la pérdida de la cosa debida. (Paul. 8, 7. D. 4, 3. D. 44, 4. C. 2, 20.) Vid. DOLUS MALUS. DOLUS BONUS. DOLUS CAUSA DANS. DOLUS INCIDENTS. ACTIO DOLI. EXCEPTIO DOLI.

DOLUS BONUS.—Dolo bueno; engaños o estratagemas que desde el punto de vista moral romano no son censurables. Tal carácter tienen las astucias o afirmaciones inexactas encaminadas a engañar a un enemigo o un ladrón; igual consideración tuvieron las mañas o malicias del comercio diario, alabanzas exageradas de las mercancías propias, resaltando cualidades que no tienen, sin que sean fraudulentas. Son, por lo tanto, artificios más o menos hábiles para conseguir una finalidad lícita. (D. 4, 3, 1, 3.) Vid. DOLUS. DOLUS MALUS.

DOLUS CAUSA DANS.—Dolo que es causa decisiva en el negocio; maniobras fraudulentas que han determinado la celebración del negocio, sin las cuales no se hubiera operado por haber faltado la voluntad. Constituye un vicio de ésta capaz de anular el negocio. Este concepto, creado frente al denominado *dolus incidens*, no es romano. Vid. DOLUS. DOLUS INCIDENTS.

DOLUS INCIDENTS.—Dolo incidental; el que produce —como consecuencia de las maniobras fraudulentas que encierra— un error sobre circunstancias no esenciales del negocio que se va a celebrar, o motivos que pueden impeler a la voluntad a obrar. Sin él el negocio también se hubiera celebrado, aunque en otras circunstancias. No puede acarrear la nulidad

DOLUS MALUS — DOMINIUM EX IURE

del negocio, sólo la indemnización de daños. Como el *dolus causa dans*, no es construcción romana, sino posterior. Vid. DOLUS. DOLUS CAUSA DANS.

DOLUS MALUS.—Dolo malo; dolo en el concepto actual, al que los romanos calificaban para hacer más patente su carácter. Vid. DOLUS. DOLUS BONUS.

DOLUS SEMPER PRAESTATUR.—Expresión que hace referencia al hecho de que la responsabilidad derivada del dolo es general, sin que pueda eludirse por acuerdo de las partes interesadas. Vid. DOLUS.

DOLUS PRO POSSESSIONE EST.—Regla jurídica expresiva de quien siendo propietario de una cosa abandona su posesión dolosamente destruyéndola, enajenándola o abandonándola de cualquier forma continua, siendo estimado como poseedor. (D. 6, 1, 27, 3. D. 6, 1, 52.) Vid. DOLUS.

DOMESTICI.—Domésticos; funcionarios inferiores de la corte imperial durante el imperio absoluto. (C. 12, 17. C. 1, 51.)

DOMICILIUM.—Domicilio; lugar de principal residencia de un ciudadano, de interés a los efectos de la competencia judicial y de los gravámenes municipales. En derecho romano se admite la libertad y posible pluralidad de domicilio, si bien existen personas con domicilio obligado, cual sucede con la mujer viuda que conserva el de su marido. (D. 50, 1, 3-6. 17. 20. 31. C. 10. 40.) Vid. ORIGO.

DOMINICA POTESTAS.—Poder o potestad del amo sobre sus esclavos. (G. 1, 52. D. 15, 1, 5, 4. D. 17, 4, 5.)

DOMINIUM.—Dominio, propiedad; término que expresa por excelencia la noción de señorío o poder sobre una cosa susceptible de ser objeto del mismo; propiedad o señorío jurídico pleno o potencialmente pleno, exclusivo e ilimitado sobre una cosa. (D. 50, 16, 195, 2. D. 41. 1.) Vid. DOMINIUM EX IURE QUIRITUM.

DOMINIUM DIRECTUM.—Expresión no romana, ideada en la Edad Media, juntamente con la de *dominium utile*, para indicar el dominio directo que conserva el propietario de la cosa frente al útil reconocido al enfiteuta. Vid. EMPHITEUSIS. DOMINIUM UTILE.

DOMINIUM DIVISUM.—Expresión no romana, creación de la dogmática medieval, al considerar la propiedad dividida en dos tipos de dominio: útil y directo. Vid. DOMINIUM DIRECTUM. DOMINIUM UTILE.

DOMINIUM DORMIENS.—Frase no romana con la que se quiere indicar las situaciones en que la propiedad se encuentra en una situación de provisional suspensión o quiescencia, dominio durmiente.

DOMINIUM EX IURE GENTIUM.—Propiedad del derecho de gentes; denominación dada por los comentadores a la pro-

DOMINUM EX IURE — DOMUS

propiedad de los peregrinos, en oposición a la propiedad romana por excelencia o *dominium ex iure quiritium*, por estar sancionada por el derecho de gentes. Vid. IUS GENTIUM.

DOMINIUM EX IURE QUIRITUM.—Dominio o propiedad quiritaria o conforme al derecho de los quirites. Constituye la situación jurídica de señorío pleno romano o derecho de propiedad romano por excelencia, para cuya existencia se requería que el titular fuese ciudadano romano, la cosa susceptible de propiedad por ser una *res Mancipi*, y la forma de adquisición una de las formas solemnes de la *mancipatio* o *in iure cessio*. (G. 2, 40.)

DOMINIUM EX UTROQUE IURE.—Dominio o titulación jurídica de señorío que goza quien logra conjuntamente la propiedad bonitaria y quiritaria sobre una cosa. (G. 1, 34.) Vid. DOMINIUM EX IURE QUIRITUM. IN BONIS HABERE.

DOMINIUM NUDUM.—Vid. NUDUM IUS QUIRITUM.

DOMINIUM UTILE.—Dominio útil; expresión no romana ideada en la Edad Media, juntamente con la de *dominium directum*, para expresar las facultades que corresponden al enfiteuta frente al dominio directo que conserva el propietario. Vid. EMPHYTEUSIS. DOMINIUM DIRECTUM.

DOMINUS.—Señor, dueño, propietario de una cosa o de un esclavo, titular jurídico de un poder principal. También, título honorífico reservado al emperador durante el imperio absoluto.

DOMINUS EX IURE QUIRITUM.—Propietario conforme al derecho quiritario, titular de la propiedad *ex iure quiritium*. Vid. DOMINIUM EX IURE QUIRITUM.

DOMINUS LITIS.—Dueño del proceso, persona que en el mismo aparece como titular. (D. 3, 3, 30, 31. C. 2, 12, 23.)

DOMINUS NEGOTII.—Dueño o titular del negocio, en cuyo favor actúa el *negotiorum gestor*.

DOMINUS PROPRIETATIS.—Propietario, titular de la *nuda proprietas* frente a quien goza un derecho real distinto sobre ella. (D. 7, 1, 72. D. 9, 4, 19, 1.) Vid. PROPRIETARIUS.

DOMINUS USUSFRUCTUARIUS.—Usufructuario, titular del derecho real de usufructo. (D. 42, 5, 8, pr.) Vid. FRUCTUARIUS.

DOMUM VI INTROIRE.—Allanamiento de morada, considerado como un delito de *iniuria* desde una *lex Cornelia* del año 81 a. de C. (D. 47, 10, 5, pr. 2.)

DOMUM DEDUCTIO.—Vid. DEDUCTIO UXORIS IN DOMUM MARITI.

DOMUS.—Familia o reunión de personas colocadas bajo la autoridad, *potestas* o *manus* de un *paterfamilias* único. También, casa con toda la amplitud de este término. (Vat. fr. 190. D. 50, 16, 195, 2. D. 22, 5, 17.)

DONACION — DONATIO ANTE NUPTIAS

DONACIÓN.—Vid. DONATIO.

DONACIÓN IMPERIAL.—Donación realizada por el emperador o la emperatriz, y que, de conformidad con una constitución de Justiniano del 530, engrosaba el peculio del *filius familiae* favorecido. Vid. DONATIO.

DONACIÓN INOFICIOSA.—Donación que disminuye de manera excesiva el patrimonio del donante, con perjuicio de las expectativas sucesorias de los herederos legítimos, por lo que puede ser impugnada por la *querella inofficiosae donationis*. (C. 3, 29.) Vid. DONATIO. QUERELLA INOFFICIOSAE DONATIONIS.

DONACIÓN LIBERATORIA.—Donación consistente en la remisión de una deuda, que se podía realizar por *acceptilatio* o por *pactum de non petendo*. Vid. DONATIO.

DONACIÓN OBLIGATORIA.—Donación consistente en la promesa de una determinada prestación a título de liberalidad; en derecho clásico había de hacerse por *stipulatio*, y desde Justiniano, por un simple *pactum donationis*, si no excedía de 500 sueldos. (I. 2, 7, 2. C. 8, 53 (54). 36.) Vid. DONATIO.

DONACIÓN REAL.—Donación consistente en la transferencia de la propiedad de una cosa a título de liberalidad; en derecho antiguo había que hacerse para las *res Mancipi* por *mancipatio* o *in iure cessio*, y para las *res nec Mancipi*, por *traditio*, forma que quedó como única al desaparecer la distinción, siempre que no excediese de 500 sueldos. Vid. DONATIO.

DONACIÓN REMUNERATORIA.—Donación en la que se persigue por el donante compensar algún beneficio recibido del donatario. Vid. DONATIO.

DONARE.—Donar. Vid. DONATIO.

DONARIA.—Donativos. (D. 49, 16, 10, 1.)

DONATIO.—Donación; causa general de adquisición en cuya virtud una persona se desprende de una cosa que le pertenece o de un derecho propio en beneficio de otra persona, o se obliga frente a ella por la pura y simple intención de liberalidad, de beneficiarla. En este espíritu de liberalidad radica su esencia *animus donandi*. Según la naturaleza del acto o negocio, se distinguen en donaciones reales, obligatorias o liberatorias. (Paul. 5, 11. I. 2, 7. D. 39, 5. C. 8, 53 (54). 55.) Vid. DONACION LIBERATORIA. DONACION OBLIGATORIA. DONACION REAL. LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS.

DONATIO ANTE NUPTIAS.—Liberalidad o donación introducida como costumbre en la época clásica y desde el siglo V convertida en verdadera donación, que el futuro marido realizaba a la prometida con vistas al próximo matrimonio, por lo que en cierto modo estaban condicionadas por éste y reguladas por reglas propias. Desde época de Justino podían

DONATIO — DONATIO SIMPLEX

ser aumentadas durante el matrimonio; bajo Justiniano pasa a ser una *donatio propter nuptias*. (l. 2, 7, 3. C. 5, 3, 2.) Vid. DONATIO. DONATIO PROPTER NUPTIAS.

DONATIO INTER VIRUM ET UXOREM.—Donación entre cónyuges; liberalidad hecha por un cónyuge al otro durante el matrimonio. En los comienzos del derecho romano estuvieron permitidas sin restricción alguna; hacia fines de la República y durante el Principado, por los abusos a que se prestaban y por la frecuencia de los divorcios, fueron prohibidas por la costumbre, bajo nulidad absoluta, salvo algunas, cual las *divortii causa*, por causa de divorcio, y las *mortis causa*; finalmente, en virtud de la *Oratio Antonini*, se estableció que si el donante fallecía subsistiendo el matrimonio antes de revocarla se estimaría válida desde tal momento. (Vat. fr. 302. Paul. 2, 23. Ulp. 7, 1. D. 24, 1. C. 5, 16.) Vid. DONATIO. ORATIO ANTONINI.

DONATIO INTER VIVOS.—Donación entre vivos; en el derecho clásico tiene el carácter de una liberalidad irrevocable, salvo que el donatario incumpliese la carga impuesta por el donante, fuese ingrato o sobreviniese un hijo al donante. Su régimen varió según el tipo de donación. Vid. DONATIO. LEX CINCIA.

DONATIO MORTIS CAUSA.—Donación realizada en vida de una persona, pero con vistas a referir de algún modo sus efectos con relación a la muerte de ella o de quien se beneficia de la liberalidad, ya que sus efectos pueden estar supeditados a la condición suspensiva del fallecimiento del donante o se producen inmediatamente, resolviéndose si el donatario fallece antes que él. Esta donación no tiene el carácter irrevocable de la *inter vivos*. (Paul. 3, 7. l. 2, 7, 1. D. 39, 6. C. 8, 56.) Vid. DONATIO.

DONATIO PERFECTA.—Donación perfecta; donación inatacable e irrevocable por haberse cumplido todas las formalidades requeridas por el derecho y por estar confirmadas por la posesión de más de un año. Vid. DONATIO.

DONATIO PROPTER NUPTIAS.—Donación hecha a la mujer por el marido o por un tercero con ocasión del matrimonio; fue desconocida en la época clásica, generalizándose después, y representó para la mujer lo que la dote para el marido, aumentando los recursos de aquélla a la disolución del matrimonio, supeditando su constitución Justiniano a la existencia de una dote. (l. 2, 7, 3. C. 5, 3. N. 61. N. 97, 1.) Vid. DONATIO. DONATIO ANTE NUPTIAS. DONATIO SPONSALICIAE.

DONATIO QUAE SUB CONDITIONE SOLVATUR.—Donación cuyos efectos están supeditados a una condición resolutoria, llegada la cual cesa de producirlos, debiendo los bienes retornar al autor de la liberalidad. (C. 8, 54.) Vid. DONATIO.

DONATIO SIMPLEX.—Donación pura y simple; aquella cuyos

DONATIO SPONSALICIAE — DOS CAUTA

efectos no están supeditados a condición alguna ni dependen de otro negocio jurídico al que van como adosadas. Vid. DONATIO.

DONATIO SPONSALICIAE.—Donación esponsalicia; que tiene lugar con ocasión de la celebración de los esponsales. (C. 5, 3.) Vid. DONATIO. SPONSALIA.

DONATIO SUB MODO.—Donación modal, con carga modal; liberalidad en que el beneficiario quedaba gravado con una prestación. En el derecho justiniano constituye una figura de contrato innominado, del tipo *do ut facias*, pudiendo exigirse el cumplimiento de la carga modal por la correspondiente *actio praescriptis verbis*. (C. 8, 54.) Vid. DONATIO.

DONATIO ULTRA MODUM.—Donación en que la liberalidad pasaba del límite establecido como cuantía por la *lex Cincia de donis et muneribus*, pero que en virtud de no ser ésta una ley perfecta no estaba declarada nula. (Ulp. 1, 1.) Vid. DONATIO.

DONATIO UNIVERSITATIS.—Donación universal; aquella en que el donante beneficia al donatario con la totalidad de su patrimonio; es un supuesto de *successio inter vivos*. Vid. DONATIO. SUCCESSIO.

DONATIVUM.—Donativo que el príncipe o emperador da a los soldados. (C. 12, 35, 1.)

DOS.—Dote; conjunto de bienes o liberalidades aportados por la mujer, o por otra persona en su nombre, al marido, con vistas al matrimonio, para contribuir a las cargas de éste, *ad onera matrimonii sustinenda*. Comenzó estableciéndose como costumbre, que se transformó en obligación jurídica, que pesaba sobre el padre y en algunos supuestos sobre la madre, siendo su cuantía proporcional a las posibilidades económicas de quien la constituye. (Paul. 2, 21. Ulp. 6, 1-8. D. 23, 3. D. 24, 3. C. 5, 11. C. 5, 12.) Vid. DOTIS PROMISSIO. DOS ADVENTICIA. DOS PROPECTICIA. DOS VOLUNTARIA. DOS AESTIMATA. RESTITUTIONES DOTALES. RETENTIONES DOTALES.

DOS ADVENTICIA.—Dote adventicia, constituida por persona distinta del padre o ascendientes paternos de la mujer; principalmente es la constituida por la propia mujer o por algún deudor suyo. (Ulp. 6, 1-3. D. 23, 3, 5, 4.) Vid. DOS.

DOS AESTIMATA.—Dote estimada; dote consistente en la estimación de las cosas entregadas, a cuyo efecto los bienes entregados eran estimados por convenio entre el marido y el constituyente, con lo que en el caso de restitución se hará por su estimación. Los romanos consideraron que la estimación equivalía a una venta. (D. 23, 3, 10, 4.) Vid. DOS.

DOS CAUTA.—Dote prometida; no realmente entregada, a pesar de hacerse constar en documento. (C. 5, 15.) Vid. DOS.

DOS INOFFICIOSA — DRUSUS

DOS INOFFICIOSA.—Dote inmoderada, inoficiosa, que puede ser impugnada en su validez por su cuantía exagerada en relación con el patrimonio de quien la constituye. (C. 3, 30.) Vid. DOS. QUERELLA INOFFICIOSAE DOTIS.

DOS NECESSARIA.—Dote necesaria; es decir, dote constituida por quien en virtud de la ley está obligado a ello, como el padre o la madre. (D. 23, 2, 19. D. 37, 6, 6. C. 5, 11, 7.) Vid. DOS VOLUNTARIA. DOS PROPECTICIA.

DOS NON NUMERATA.—Dote no contada; dicese de la dote prometida—*cauta*—no recibida a pesar de haberse hecho constar su pretendida entrega por documento, y que al ser reclamada da lugar a la excepción de dinero no contado. (C. 5, 15.) Vid. DOS. QUERELLA NON NUMERATAE DOTIS. EXCEPTIO NON NUMERATAE DOTIS.

DOS PRAELEGATA.—Prelegado de dote o dote prelegada. (D. 33, 4.) Vid. DOS. PRAELEGATUM.

DOS PROPECTICIA.—Dote profecticia; esto es, constituida por el padre o abuelo bajo cuya potestad se encontraba la mujer en el momento de constituirse el matrimonio, y aun cuando estuviese emancipada. (Ulp. 6, 3. D. 23, 3, 5 pr.) Vid. DOS.

DOS RECEPTICIA.—Dote recepticia, dote adventicia, cuyo constituyente obtiene del marido por la correspondiente estipulación la promesa de que la dote será restituida en caso de disolución del matrimonio. (Ulp. 6, 5.) Vid. DOS. DOS ADVENTICIA.

DOS VOLUNTARIA.—Dote voluntaria; la constituida por cualquier persona distinta de aquellas a las que la ley impone la obligación de hacerlo. (D. 23, 2, 19. D. 14, 6, 17. C. 5, 11, 7.) Vid. DOS NECESSARIA. DOS ADVENTICIA.

NOTE.—Vid. DOS.

DOTIS CAUSA.—Causa dotal, con miras a una constitución de dote. Vid. DOS.

DOTIS COLLATIO.—Colación de los bienes recibidos en concepto de dote. (D. 37, 7.) Vid. COLLATIO DOTIS.

DOTIS DATIO.—Denominación dada por los autores a la forma de constitución de dote consistente en la dación o ingreso material de los bienes dotales en el patrimonio del marido en propiedad y que podía hacerse en virtud de una *mancipatio*, *in iure* o *traditio*, según los casos. (Ulp. 4, 1.) Vid. DOS.

DOTIS DICTIO.—Vid. DICTIO DOTIS.

DOTIS NOMINE.—A título de dote. Vid. DOS.

DOTIS PROMISSIO.—Vid. PROMISSIO DOTIS.

DRUSUS (CAIUS LIVIUS).—Jurista del siglo II a. de C., cónsul el 194, de gran valía en opinión de quienes le citan, no conociéndose sus obras. Pomponio no le menciona.

DUCERE — DOUVIRI AEDILES

DUCERE.—Conducir, hacer pasar, llevar.

DUCES.—Duques, jefes militares de la época del bajo imperio encargados de las defensas de sus confines. Vid. DUX.

DUCI IUBERE.—Autorización concedida por el magistrado, por la que el deudor era entregado al acreedor en el curso del ejercicio de la *actio iudicati*. Vid. ACTIO IUDICATI. MANUS INIECTIO.

DUCTIO IN VINCULA.—Reducir en prisión; una de las facultades derivadas de la *coercitio* del magistrado. Vid. COERCITIO.

DUCTIO IUSSU PRAETORIS.—Acción de llevarse algo con la autorización del pretor, bien la persona del deudor en el ejercicio de la acción ejecutiva correspondiente (*manus iniectio*, *actio iudicati*), bien al autor de un delito en ocasión del ejercicio de una *actio noxalis*, bien una cosa reivindicada con ocasión de haber permanecido indefenso el demandado, etc. (Ulp. Disp. fr. 1. D. 6, 2, 6. D. 43, 1, 3, 1.)

DUO REI CREDENDI.—Vid. DUO REI STIPULANDI.

DUO REI DEBENDI.—Vid. DUO REI PROMITTENDI.

DUO REI PROMITTENDI.—Dos codeudores; personas obligadas en virtud de una promesa o estipulación conjunta a pagar íntegramente una misma deuda de tal forma que ambos están obligados por su totalidad y el pago por una de ellas libera a la otra. (I. 3, 16. C. 8, 39.) Vid. PLURES REI PROMITTENDI.

DUO REI STIPULANDI.—Dos coacreedores, acreedores conjuntos, personas que son acreedoras en virtud de una misma estipulación y que tienen derecho a un mismo crédito, de tal suerte que ambas son acreedoras por su totalidad y el pago recibido por una extingue el crédito de la otra. (I. 3, 16. C. 8, 39.) Vid. PLURES REI STIPULANDI.

DUODECIM COLONIAE.—Las doce colonias fundadas a partir del 268 a. de C., cuyos habitantes gozaron de una condición jurídica desfavorable.

DUODECIM TABULAE.—Las doce Tablas. Vid. LEX DUODECIM TABULARUM.

DOUVIRI.—Vid. DUUMVIRI.

DOUVIRI AEDI DEDICANDAE.—Magistrados inferiores electivos de la época republicana encargados especialmente de la consagración de los edificios a la divinidad. Vid. DEDICATIO. LEX DEDICATIONIS.

DOUVIRI AEDI LOCANDAE.—Magistrados extraordinarios inferiores de carácter electivo de la época de la República encargados del arriendo de los edificios públicos.

DOUVIRI AEDILES.—Magistrados municipales de la época re-

DUOVIRI IURE DICUNDO — DUPLICATIO

publicana con competencia en mercados, vías y caminos públicos y policía.

DUOVIRI IURE DICUNDO.—Magistrados municipales creados, en número de dos, al frente de una colonia o municipio, con facultades jurisdiccionales, en el orden civil y criminal, en asuntos de escasa importancia o cuantía.

DUOVIRI NAVALES.—Magistrados menores de la época republicana, creados en el año 311 a. de C. para la marina de guerra.

DUOVIRI PERDUELLIONIS.—Magistrados de la época monárquica encargados de la instrucción de los crímenes de traición al Estado. Vid. PERDUELLIO.

DUOVIRI QUINQUENALES.—Denominación dada a los *duoviri iure dicundo* cuando les correspondía confeccionar el censo, cada cinco años.

DUOVIRI SACRI FACIUNDI.—Magistrados religiosos de la época monárquica encargados de guardar y conservar los libros sibilinos.

DUOVIRI VIIS EXTRA URBEM PURGANDIS.—Magistrados inferiores de la época republicana encargados de la policía de los caminos que conducen a Roma.

DUPONDII.—Nombre con que se conocían los estudiantes del primer curso de las escuelas jurídicas del bajo imperio y cuya significación es dudosa, estimándose que hacía referencia a los reclutas militares denominados *dupundii*, a una broma basada en el pasaje de Gayo, 4, 122, o a su carácter de novatos o bobos en la escuela. Cursaban las Instituciones de Gayo y cuatro *libri singularis* de *ius civile*, sobre tutelas, bienes en matrimonio, testamentos y legados, ignorándose de qué autores, si bien se estima serían de Ulpiano, Paulo y Gayo. Justiniano sustituyó tal designación por la de *lustiniani novi*. (Const. *Omnem reip.* 2.) Vid. EDICTALES. PAPIANISTAE. LYTAE. PROLYTAE.

DUPONDIIUM.—Medida de valor equivalente a dos ases. Con relación a la partición o división de una herencia, consiste en la ficción o expediente que debe tener lugar cuando el testador, al asignar las partes, excede de doce, que constituye su total, para lo cual se consideran duplicadas las onzas del *as*, que se divide así en veinticuatro partes. (I. 2, 14, 8. D. 28, 5, 18.) Vid. AS.

DUPONDIUS.—Estudiante de primer año de las escuelas jurídicas del bajo imperio. Vid. DUPONDII.

DUPLICATIO.—Dúplica; parte accidental de la fórmula, en la que se inserta a petición del demandado la nueva excepción por él formulada contra la presentada por el demandante en su *replicatio*. También se designa con este nombre, en el procedimiento posterior, la nueva alegación que el demandado realiza con ocasión de la excepción planteada por el

DUUMVIRATUS — DUX

demandante, presentando a su vez otra distinta de la presentada al contestar a la demanda. (G. 4, 127. I. 4, 14, 1-3.) Vid. EXCEPTIO. REPLICATIO. PARTES FORMULAE.

DUUMVIRATUS.—Empleo y dignidad de los magistrados duumviros.

DUUMVIRI.—Duumviros, magistrados romanos inferiores. Vid. DUOVIRIS.

DUUMVIRUS.—Vid. DUUMVIRI.

DUX.—Duque, general, funcionario militar del bajo impèrio encargado de la defensa de las provincias limítrofes. (C. 11, 45, 1, 1. C. 12, 35, 14. 17. 18.)

ECHAZON — EDICTA REPENTINA

E

ECHAZON.—Acción de arrojar al mar toda o parte de una mercancía; concepto tomado por el derecho marítimo de la isla de Rodas. Vid. LEX RHODIA DE IACTU.

ECLOGA.—Obra publicada en el año 740, bajo León el Isáurico, conteniendo fragmentos de las tres partes del *Corpus iuris civilis*.

ECLOGA AD PROCHIRON MUTATA.—Colección del siglo XI complementaria de las *Basilicas*.

EDAD.—Circunstancia influyente en la capacidad de obrar, en razón de la cual los romanos distinguían a las personas en impúberes—*infantes, impuberes infantiae maiores, impuberes pubertati proximi*—y púberes—*minores viginti quinque annis, maiores viginti quinque annis*—. Vid. CAPACIDAD.

EDENDO.—Manifestación de la acción judicial por parte del demandante. (D. 2, 13. C. 2, 1.) Vid. ACTIO.

EDERE.—Expresión que designa en el procedimiento *per formulam* el acto del traspaso de la fórmula del actor al demandado en el momento de la *litis contestatio*. (G. 4, 93. 141. 165. 170.)

EDICTA.—Vid. EDICTUM. EDICTUM PRINCIPIS. EDICTALES LEGES.

EDICTA DUO FLAVII TITIANI AEGYPTI PRAEFECTI.—Dos edictos del año 127 d. de C., recogidos en un papiro, el primero referente a los deberes de los funcionarios de los archivos locales y el segundo determinando penas para los transgresores. (P. Oxy. 34.)

EDICTA DUO TURCII APRONIANI PRAEFECTI URBI.—Dos edictos de la época de Valentiniano I, en los que se reconoce competencia a los *suarii* en el comercio del ganado de cerda. (C. Th. 14, 4. C. I. L., VI, 1. 1770-1771.)

EDICTA IUSTINIANI.—Denominación con que se conoce una de las colecciones de *Novellae*—nuevas constituciones—que se conserva como apéndice de la *Authenticum* en un manuscrito veneciano. Vid. AUTHENTICUM. NOVELLAE.

EDICTA PRAEFECTI URBI.—Fragmentos epigráficos del siglo IV, en los que el prefecto de la ciudad decide la pérdida de privilegios por falta *contra disciplinam romanam*. (B. HC. A. R., IV, 243.)

EDICTA REPENTINA.—Vid. EDICTUM REPENTINUM.

EDICTALES — ADICTUM AUGUSTI

EDICTALES.—Nombre con que se conocían los estudiantes del segundo curso de las escuelas jurídicas del bajo imperio, los que estudiaban la *prima pars legum* y las *partes de iudiciis* y *de rebus* de los comentarios al edicto. (Const. Omnem reip. 3.) Vid. DUPONDII. PAPINIANISTAE. LYTAE. PROLYTAE.

EDICTALES LEGES.—Nombre con que se conocen en la época final del imperio las leyes o constituciones generales creadoras de derecho y notificadas al pueblo, bien en general, bien al de Roma o al de una provincia determinada. (C. 1, 14.) Vid. CONSTITUTIONES GENERALES.

EDICTO.—Declarar, proclamar, hacer saber algo. Vid. EDICTUM.

EDICTO DE ALTERUTRO.—Vid. EDICTUM DE ALTERUTRO.

EDICTO DE MILAN.—Edicto publicado en el año 313 d. de Cristo por el emperador Constantino el Grande, inaugurando la época de tolerancia con la religión cristiana.

EDICTUM.—Edicto o cláusula edictal. En sentido amplio, la comunicación dirigida por un futuro magistrado antes de ocupar su cargo (cónsul, censor, pretor urbano, pretor peregrino, edil curul, gobernador provincial, cuestor) dando a conocer las directrices que va a seguir en la administración de la justicia o gobernación; en un principio realizado oralmente y con posterioridad por escrito en tablas especiales denominadas *album*. Igualmente se denomina la notificación posterior del magistrado aclarando o ampliando su edicto. En sentido más estricto, cada una de las cláusulas del edicto de un magistrado judicial en las que se establecen las condiciones de las fórmulas y demás medidas pretorias. (G. 1, 6. l. 1, 2, 7.) Vid. EDICTUM NOVUM. EDICTUM REPENTINUM. EDICTUM PERPETUUM. EDICTUM TRASLATITIVUM. EDICTUM VETUS. EDICTALES LEGES. IUS EDICENDI.

EDICTUM AEDILIUM CURULIUM.—Edicto publicado por los ediles curules insertando generalmente normas sobre las ventas en los mercados públicos de esclavos y animales, por tener en ellas jurisdicción especial. (D. 21, 1. C. 4, 58.) Vid. EDICTUM.

EDICTUM ALTERUM M. METTII RUFII, AEGYPTI PRAEFECTI.—Inscripción conteniendo un edicto con disposiciones relativas a las prestaciones debidas por los publicanos. (Inscr. gr. ad. res rom. pert. I, 11, 83.)

EDICTUM A. EVILII FLACCI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto de época de los emperadores Tiberio o Calígula, aproximadamente hacia el año 35 d. de C., inserto en un papiro egipcio, conteniendo prohibiciones de llevar armas. (WILCKEN, I, 169.)

EDICTUM AUGUSTI AD CYRENENSES.—Edicto de Augusto

EDICTUM AUGUSTI — EDICTUM CLAUDII

a los habitantes de Cirene, integrado por una colección de disposiciones de los años 6 y 7 a. de C., llamadas aisladamente *decreta*, y en su conjunto *edictum*. Han sido halladas en un grueso bloque de mármol, grabado en una sola de sus caras y encontrado en el ágora de dicha ciudad. La materia sobre la que se legisla es muy diversa: normas sobre un proceso de romanos residentes; reiteración, ante transgresiones recientes, de principios de ordenación judicial; participación de los ciudadanos romanos en las *munera publica*; orden de publicación del *senatus consultum de pecuniis repetundis* en toda la provincia; reformas en los jurados criminales contra griegos de la provincia, etc. (Oliviero, Not. arch. 1927. 13.)

EDICTUM AUGUSTI DE AQUEDUCTU VENAFRANO.—Edicto del emperador Augusto, dado entre los años 17 y 11 a. de C., concediendo a los magistrados y a los decuriones la facultad de dictar ordenanzas relativas al acueducto de Augusto; con referencia a la *cautio damni infecti* y a los tribunales de *recuperatores*. Fue hallado por Mommsen en una inscripción sobre mármol en 1846, conservada actualmente en Venafró, Samnium. (C. I. L., X. 4.843. Gir. 186.)

EDICTUM AUGUSTI (?) DE SEPULCRIS VIOLATIS.—Vid. EDICTUM INCERTI PRINCIPIIS DE SEPULCRIS VIOLATIS.

EDICTUM C. AVIDII HELIODORI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 139 d. de C. inserto en un papiro. (B. G. U., III, 747.)

EDICTUM C. SICINNI CLARI, THRACIAE PRAESIDIS.—Inscripción referente a un edicto sobre un mercado. (Inscr. gr. ad res rom. pert., I. 766.)

EDICTUM G. VIBII MAXIMI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 104 d. de C., conocido a través de un papiro, imponiendo a los ausentes la obligación de retornar a la patria para participar en las operaciones del censo. (P. Lond., III, 904.)

EDICTUM CARACALLAE DE INIURIIS AUT RE AUT VERBIS IN COLLEGAS DECURIONES ILLATAS.—Constitución en forma de edicto del emperador Caracalla, publicada entre los años 215-216 d. de C., inserta fragmentariamente en un papiro. (P. Oxy. XII, 1406.)

EDICTUM CARBONIANUM.—Edicto que concede la *bonorum possessio* al impúbere contra quien se entabla controversia de estado y de herencia, previa caución; en su virtud, se consideran aplazadas ambas cuestiones hasta el momento de su pubertad. Se atribuye al pretor Cneo Carbonio, que vivió bajo Pomponio. (Paul., 3, 1. D. 37, 10. C. 17.) Vid. BONORUM POSSESSIO EX EDICTO CARBONIANO.

EDICTUM CLAUDII DE CIVITATE ANAUNORUM.—Vid. EDICTUM CLAUDII DE CIVITATE CONFIRMANDA.

EDICTUM CLAUDII — EDICTUM DE ALTERUTRO

EDICTUM CLAUDII DE CIVITATE CONFIRMANDA.—Edicto de Claudio del año 46 ó 47 d. de C., referente a una doble controversia entre varias poblaciones dependientes (*attributae*) y los correspondientes *municipiis* dominantes (*Comun, Tridentum*), confirmando las decisiones de un mensajero imperial sobre las tierras fiscales, otorgando la ciudadanía a poblaciones cercanas a Trento a base de una larga posesión, ocupándose, además, de los decuriones y los juicios. Se inserta en una lámina de bronce descubierta en Cles, en Val di Mon, cerca de Trento. (C. I. L., V. 5.050. Gir. 188.)

EDICTUM CLAUDII DE FALSO TESTAMENTARIO.—Edicto del emperador Claudio, posterior al *Senatus consultum Libonianum*, ampliando las sanciones del testamentario falso que, requerido para escribir un testamento, resulta beneficiado en el mismo con un legado. Vid. SENATUS CONSULTUM LIBONIANUM.

EDICTUM CN. VERGILII CAPITONIS, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 49 d. de C., dirigido a los estrategas del oasis de Tebas para ser publicado y transmitido a otros oficiales. Fue descubierto en 1818 por el francés Caillaud en una inscripción sobre un muro de un templo de Egipto superior. (C. I. Gr., III. 4.956.)

EDICTUM CONSTANTINI.—Edicto imperial del año 326 d. de C., referente a la constitución de una asamblea provincial de los umbros en Spello, así como de la erección de un templo en honor de la familia imperial. Inserto en una placa descubierta en Spello, Umbría, en 1733. (C. I. L., 5.265.)

EDICTUM CONSTANTINI.—Edicto promulgado en Milán por el emperador Constantino, en el año 313 d. de C., sancionando un régimen definitivo de tolerancia para la religión cristiana en el Imperio romano.

EDICTUM CONSTANTINI DE ACCUSATIONIBUS.—Constitución del emperador Constantino dada en el 312 d. de C., vinculando a los efectos de la acusación por delitos de lesa majestad al acusador y a los instigadores de la acusación, quienes podrán ser castigados con penas de tormento si la acusación es falsa. Conservado enteramente su texto en tres placas, una perdida en Padua y las otras dos descubiertas en Creta y Licia. (C. Th. 9, 5, 1. C. 9, 8, 3. C. I. L., V, I, 2.781.)

EDICTUM DE ALTERUTRO.—Disposición del edicto pretorio que imponía a la mujer, en el supuesto de que el marido le hubiese dejado una porción de bienes, el optar entre la herencia o la restitución de la dote, no pudiendo exigir ambas cosas; o lo que es igual, escoger entre la *actio ex testamento* y la *actio rei uxoriae*. (C. Th. 4, 4, 7, pr. C. 5, 13, 1, 3, a.)

EDICTUM — EDICTUM INCERTI

EDICTUM DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATO LIBERIS EIUS.—Cláusula adicional de Salvio Juliano a la redacción definitiva del *Edictum perpetuum*, referente a los derechos hereditarios del *emancipatus*. También se le conoce con la denominación *nova clausula luliani*. (D. 37, 8.)

EDICTUM DE EDENDO.—Precepto que establece la necesidad para todo el que pretenda entablar una demanda judicial de exhibir o manifestar la acción que va a ejercitar, para que el demandado pueda atenerse a sus consecuencias. (D. 2, 13, 1 pr.)

EDICTUM DE FERIS.—Cláusula del edicto pretorio obligando al dueño de un animal doméstico a responder por los deterioros causados por el mismo en razón de su falta de precaución, por culpa.

EDICTUM DE INIURIIS.—Cláusula del edicto pretorio en la cual se sustituye la antigua acción civil de *iniuriae* por una acción pretoria *in bonum et aequum consepta*, en cuya virtud la condena por injuria es valuada según el caso concreto y sus circunstancias: *actio iniuriarum aestimatoria*. Vid. ACTIO INIURIARUM AESTIMATORIA.

EDICTUM DE INSPICIENDO VENTRE.—Cláusula del edicto del pretor que autoriza a los herederos del marido para adoptar determinadas precauciones en relación a la viuda encinta, a fin de evitar la suposición de parto. (D. 25, 5, 1. 10-15. 2.)

EDICTUM DE PRETIIS VENALIUM RERUM.—Constitución del emperador Diocleciano, del 301 d. de C., estableciendo, con un rigor mayor que hasta entonces, la tasa de precio de toda clase de artículos y de jornales, castigando su inobservancia con penas incluso de muerte. El texto de este edicto ha sido descubierto durante el siglo XIX en diferentes lugares de Grecia y Oriente, conservándose varias inscripciones fragmentarias, algunas en lengua griega. (C. I. L., III, 801.)

EDICTUM DIOCLETIANI DE PRETIIS RERUM VENALIUM.—Vid. EDICTUM DE PRETIIS RERUM VENALIUM.

EDICTUM DIVI HADRIANI.—Edicto del emperador Adriano sobre la *vicesima hereditatis*, derogado por el emperador Justiniano. (C. 6, 33.) Vid. VICESIMA HEREDITATIS.

EDICTUM IGNOTI IMPERATORIS AD LEPIDUM, PISIDIAE PRAESIDEM.—Edicto, descubierto en inscripción sobre piedra en 1907 en Pisidia, introduciendo en la ciudad de Ti-mando la organización de la *civitas* y el decurionado consiguiente; sin que se pueda precisar el emperador que le dictase. (C. I. L., III, Supl. 6.866.)

EDICTUM INCERTI PRINCIPIS DE SEPULCRIS VIOLATIS.—Edicto imperial de fecha incierta, que cronológicamente suele situarse en los primeros años de la Era cristiana o úl-

EDICTUM IULIANI — EDICTUM M. SEMPRONII

timos antes de C., castigando las violaciones de sepulcros con penas gravísimas, en consideración al carácter especial de tal robo o por su estimación de sacrilegio. Algunos autores han relacionado este edicto con la acusación lanzada contra los discípulos de Cristo después de su Resurrección; otros, con los saqueos de sepulcros por los bandidos en el año 73. Ha sido hallado en una pequeña tabla de mármol, conservada en París y que se afirma encontrada en Nazaret en 1878. Por achacársele a Augusto, se le conoce también con el nombre *Edictum Augusti de sepulcris violatis*. (Suppl. ep. gr., VIII, 13.)

EDICTUM IULIANI VEL SEVERI ALEXANDRI DE AURO CORONARIO.—Edicto, contenido en un papiro, dispensando el pago del *aurum coronarium*. (P. Fay., 20.)

EDICTUM L. AEMILII RECTI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 42 d. de C., encontrado en un papiro, prohibiendo a los funcionarios, tanto civiles como militares, exigir directamente los *angariae*. (Pap. Lond. III, 1.171.)

EDICTUM L. LUSII GETAE, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 48 d. de C., conteniendo diversas órdenes de simple policía, descubierto en una inscripción sobre piedra. (Inscr. gr. ad res rom. pert., I, 1.118.)

EDICTUM L. SENTII PRAETORIS DE CAMPO ESQUILINO.—Edicto de época de Sila, descubierto en dos *cippi* terminales hallados en Roma, en el límite de la zona del campo Esquilino, donde se permitía arrojar las basuras, inmundicias y cadáveres. (C. I. L., VI, 31.614; 31.615.) Vid. SENATUS CONSULTUM DE PAGO MONTANO.

EDICTUM M. ANTONII TRIUNVIRI.—Edicto del triunviro M. Antonio, del año 34 a. de Jesucristo, referente a las denuncias fiscales. (Grom. 246.)

EDICTUM M. ANTONII TRIUNVIRI.—Edicto del triunviro M. Antonio, dirigido en el año 31 a. de C. al Senado de Asia, otorgando determinados privilegios a una asociación. Su texto se conserva en un papiro. (Pap. Lond., 137.)

EDICTUM M. METTII RUFI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del prefecto de Egipto del año 89 d. de C., con normas sobre el régimen hipotecario y sobre los libros hipotecarios de Egipto. Este edicto se encuentra inserto en la petición de Dionisia. (Gir. 177.)

EDICTUM M. PETRONI MAMERTINI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 134 después de C., conservado en un papiro, estableciendo los recibos recíprocos entre los oficiales del Estado y el deudor, en relación a todas las prestaciones en especie, trabajo y dinero, fijando las penas en que incurrían los transgresores. (P. Fay., 21.)

EDICTUM M. SEMPRONII LIBERALIIS, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del año 154 d. de C., inserto en un papiro, conce-

EDICTUM — EDICTUM PRAETORIS

diendo la amnistía a todos aquellos que huyeron para sustraerse de la carga de las liturgias, a condición de que retornaren en un plazo de tres meses. (B. G. U., II, 372.)

EDICTUM M. T. LUCULLII.—Edicto del pretor peregrino M. Terentius Lucullus creando para los supuestos de daños y sustracciones cometidas por bandas una acción en favor del damnificado de carácter anual y al cuádruplo—después simple—e infamante y para los supuestos de rapiña la denominada *actio bonorum vi raptorum*. Vid. **ACTIO BONORUM VI RAPTORUM**.

EDICTUM NE QUID INFAMANDI CAUSA FIAT.—Cláusula del edicto pretorio ordenando no se obre por palabras o actos por causa de infamia y castigando al que lo hiciere, como delito. (D. 47, 10, 15, 25.)

EDICTUM NERONIS (?) DE TEMPORIBUS ACCUSATIONUM. Edicto también atribuido a Nerón sobre las acusaciones. Vid. **EDICTUM TIBERII SIVE NERONIS DE TEMPORIBUS ACCUSATIONUM**.

EDICTUM NOVUM.—Dícese del edicto o de las cláusulas edictales que con carácter de novedad, en relación con el edicto anterior o precedentes, es publicado por un magistrado. Vid. **EDICTUM**.

EDICTUM OCTAVIANI TRIUMVIRI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM.—Edicto de Octaviano, recogido en un papiro, concediendo a los veteranos determinados beneficios; entre otros, la exención de impuestos. (B. G. U., II, 628.)

EDICTUM PERENTORIUM.—Disposición del magistrado con carácter de urgencia; por ejemplo, citando al contumaz u ordenando el comienzo del proceso en los procedimientos formulario y extraordinario. (Paul. 5, 4 a. 6, 1. D. 5, 1, 68-73. 75.) Vid. **EDICTUM**.

EDICTUM PERPETUUM.—Edicto publicado por el magistrado con anterioridad a la entrada en el ejercicio del cargo y a cuyas cláusulas va a atenerse durante todo el tiempo del ejercicio de su magistratura. Su observancia se hizo obligatoria a partir de la *lex Cornelia*. Vid. **EDICTUM. LEX CORNELIA DE IURISDICTIONE**.

EDICTUM PERPETUUM.—Edicto perpetuo; edicto unificado por Salvio Juliano por encargo del emperador Adriano, alrededor del 130 d. de C., probablemente en el 134, que plasma de una manera inmutable y definitiva los edictos que venían publicándose por los magistrados. Su texto no ha llegado a nosotros y se ha tratado de reconstruir tomando por base los comentarios publicados sobre él, principalmente los de los juristas Ulpiano y Paulo. La obra del jurista fue ratificada por un senadoconsulto aprobatorio. Su mejor reconstrucción es la de O. Lenel.

EDICTUM PRAETORIS.—Edicto promulgado, en virtud de sus

EDICTUM PRAETORIS — EDICTUM THEODORICI

facultades de *imperium*, por los pretores, tanto urbanos como peregrinos, conteniendo las normas que el magistrado edicente pensaba seguir en el ejercicio de su jurisdicción. Vid. EDICTUM. IUS PRAETORIUM.

EDICTUM PRAETORIS PEREGRINI.—Edicto promulgado por el pretor peregrino. Vid. EDICTUM PRAETORIS.

EDICTUM PRINCIPIS.—Tipo de constitución dictada por el emperador o príncipe en virtud de su *imperium proconsulare* con vigencia para una o varias provincias del imperio, y nunca, según parece, para la *república Romanorum*. Estos edictos, cuya publicación ordinariamente se hacía *in albo*, en el lugar de residencia del emperador, tenían una forma documental propia: se iniciaban con un encabezamiento indicativo del emperador y sus títulos, seguido de la palabra *dicit*; por ejemplo: *Imperator Caesar Augustus pontifex maximus tribunitiae potestatis XVII Imperator XVI, dicit*; siguiendo el texto, redactado en primera persona. Del edicto se enviaban copias a las autoridades, y éstas a su vez lo publicaban. Vid. CONSTITUTIO.

EDICTUM PROVINCIALE.—Edicto publicado por el magistrado encargado del mando de una provincia, conteniendo las normas a que pensaba acomodarse en el ejercicio de su jurisdicción durante el período de su cargo. Vid. EDICTUM.

EDICTUM PROVINCIALE.—Edicto unificado citado en las fuentes de la época postadriana y que, en razón de los fragmentos de los comentarios que sobre él hizo el jurista Gayo, tuvo una gran coincidencia con el urbano romano. Posiblemente fue un *edictum provinciale*, único que sustituyó a los diferentes edictos que los magistrados provinciales dictaban. Vid. EDICTUM PERPETUUM.

EDICTUM REPENTINUM.—Edicto pronunciado por un magistrado dotado de jurisdicción civil durante el ejercicio de su magistratura, para hacer frente a casos concretos no previstos en el *edictum perpetuum* dictado al iniciar el ejercicio del cargo. Vid. EDICTUM.

EDICTUM SUCCESSORIUM.—Disposición del edicto prometiendo la *bonorum possessio* y la concesión escalonada de la misma, en primer lugar a los herederos de la primera clase, *unde liberi*, y a falta de que éstos la solicitasen, los de las siguientes, *legitimi, cognati, vir et uxor*. Así, era llamado dos veces quien se encontrara en varias clases. Dentro de cada clase se excluían en razón de la proximidad del grado. (D. 38, 9. C. 6, 16.) Vid. BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI. BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI. BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET UXOR.

EDICTUM THEODORICI.—Ley o Código dada bajo la forma de edicto por el rey de los ostrogodos Teodorico el Grande, probablemente redactado en el año 508 d. de C., para los

EDICTUM TIB. — EDITIO

romanos habitantes en la parte ostrogoda del imperio y para la población goda. Consta de 155 cortos capítulos, en los que se recogen disposiciones de derecho romano tomadas de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano y de las novelas posteodosianas, así como elementos de las sentencias de Paulo, y probablemente de Gayo.

EDICTUM TIB. IULII ALEXANDRI, AEGYPTI PRAEFECTI.—

Edicto del prefecto de Egipto promulgado en el año 68 d. de C., castigando las vejaciones de los magistrados en la recaudación de los tributos e impuestos fiscales en la provincia de Egipto, así como el abuso de la prisión por deudas privadas. Presenta el particular interés de, incidentalmente, confirmar la noción de que en Egipto la mujer era propietaria de la dote. Fue descubierto por Guillaud, en 1818, en una inscripción de un templo del Egipto superior. (C. I. Gr., III, 445. Gir., 174.)

EDICTUM TIBERI SIVE NERONIS DE TEMPORIBUS ACCUSATIONUM.—

Edicto de Tiberio o Nerón inserto en un papiro conservado en el museo de Berlín, referente a los términos o plazos de los procesos criminales juzgados en apelación ante el príncipe. (B. G. U., II, n. 628.)

EDICTUM TRANSLATITUM.—Edicto translaticio; fondo invariable de normas o conjunto de cláusulas que pasaban de un edicto a otro. Es decir, conjunto de cláusulas que en el nuevo edicto pronunciado por un magistrado se tomaban del magistrado anterior, en razón de haberse estimado como eficientes. Vid. **EDICTUM**.

EDICTUM UNDE DECEM PERSONAE.—Cláusula del edicto pretorio regulando la sucesión del emancipado de modo análogo a la del manumitido, con la diferencia de que si el emancipado había sido manumitido por un *extraneus*, en lugar del *parens*, los legítimos son precedidos por los próximos parientes consanguíneos. Vid. **BONORUM POSSESSIO UNDE DECEM PERSONAE**.

EDICTUM VALERI PROCULI, AEGYPTI PRAEFECTI.—Edicto del prefecto de Egipto de época de Antonino Pío, que nos ha sido transmitido por un papiro. (B. G. U., I, 288.)

EDICTUM VESPASIANI DE INMUNITATIBUS MEDICORUM.

Edicto del emperador Vespasiano sobre el régimen de inmunidad de los médicos y sanciones contra los abusos. Vid. **RESCRIPTUM DOMITIANI DE INMUNITATIBUS MEDICORUM**.

EDICTUM VETUS.—Conjunto de disposiciones o cláusulas edictales que pasaban de un edicto a otro. Vid. **EDICTUM TRANSLATITUM**.

EDILES.—Vid. **AEDILES**.

EDITIO.—Comunicación que en los procesos criminales llevaba a efecto el acusador cerca del acusado para notificarle los cien ciudadanos elegidos entre los 450 que figuraban

EDITIO ACTIONIS — EMANCIPATIO FIDUCIARIA

en el *album*, y de los cuales podía elegir—*electio*—los cincuenta que habían de juzgarle. Vid. ELECTIO. QUAESTIO.

EDITIO ACTIONIS.—Acto procesal del procedimiento *per formulam*, por el que el demandante da a conocer al demandado la acción que va a ejercitar contra él. (D. 2, 13, 1, 1.)

EFFRACTIO CARCERIS.—Delito de evasión.

EFFRACTOR.—El que quebranta, rompe o descerraja algo violentamente. Figura delictuosa es tal acción. (D. 47, 17, 2. D. 47, 18.)

EFFRINGERE.—Romper. Vid. EFFRACTOR.

EFFUSUM.—Figura de cuasidelito, consistente en el hecho de derramar o arrojar desde un edificio o habitación a un lugar público cualquier objeto, causando daño a alguien. Vid. ACTIO DE EFFUSIS ET DEIECTIS. DEIECTUM.

EJECUCION.—Procedimiento a seguir para que se cumpla una sentencia; varió profundamente a lo largo de los distintos tipos de procedimiento. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM. PIGNORIS CAPIO. ACTIO IUDICATI. BONORUM VENDITIO. CESSIO BONORUM. MANU MILITARI. PIGNUS EX CAUSA IUDICATI CAPTUM.

ELECTIO.—Elección o designación por el reo en un proceso criminal de los cincuenta miembros del jurado entre los cien que son presentados por el acusador. Vid. EDITIO.

ELOGIUM.—Elogio, referencia favorable o desfavorable acerca de una persona. (D. 48, 3, 6, 1.)

EMANCIPACION.—Vid. EMANCIPATIO.

EMANCIPATIO.—Emancipación; acto en virtud del cual pasa a ser *sui iuris* una persona *alieni iuris*, que de esta manera deja de pertenecer a la familia agnaticia. La institución fue creada por los juristas sobre la base de un precepto de la Ley de las XII Tablas, siendo necesario que el padre vendiese al *filiusfamilias* a una persona de su confianza, en la forma de la *mancipatio* por tres veces, y el tercero siempre lo manumitía. La última manumisión libraba al manumitido de la patria potestad. (G. 1, 132. Ulp. 10, 1. I. 1, 12, 6. D. 1, 7. C. 8, 48.) Vid. MANCIPATIO. EMANCIPATIO ANASTASIANA. EMANCIPATIO IUSTINIANA. EMANCIPATIO FIDUCIARIA.

EMANCIPATIO ANASTASIANA.—Forma especial de emancipación de los *alieni iuris* ausentes de la ciudad en la que habita el *paterfamilias*, y que se opera, previa solicitud, en virtud de un rescripto del emperador conforme a lo establecido en una constitución del emperador Anastasio del año 502. (C. 8, 49, 5.) Vid. EMANCIPATIO.

EMANCIPATIO FIDUCIARIA.—Emancipación con intervención de un pacto de fiducia mediante el cual el comprador remancipa al *filiusfamilias*, que había sido ya emancipado una

EMANCIPATIO IUSTINIANI — EMPTIO PERFECTA

o tres veces y liberado de su potestad, a su antiguo *pater*, quien se convierte en su patrono al manumitirlo. Vid. EMANCIPATIO.

EMANCIPATIO IUSTINIANI.—Nombre con que se reconoce por los autores la emancipación tal como quedó establecida por Justiniano tras su constitución del 531 suprimiendo todos los requisitos ya inútiles, exigiendo como única formalidad la comparecencia del jefe de familia ante el magistrado judicial competente, acompañado de la persona que iba a ser emancipada, y la simple exposición verbal de su deseo. (C. 8, 49, 6.) Vid. EMANCIPATIO.

EMANSOR.—Soldado que abandona su campamento o puesto con intención de volver, en lo que se diferencia del desertor. (D. 49, 16, 3, 2.)

EMBLEMATA TRIBONIANI.—Tribonianismos o interpolaciones; nombre dado a las alteraciones introducidas en los textos del *Corpus iuris civilis* en recuerdo de Triboniano, presidente de la Comisión compiladora ordenada por Justiniano. Vid. INTERPOLACIONES.

EMBARGO.—Retención de los bienes de una persona en virtud de mandamiento de la autoridad competente. Vid. PIGNORIS CAPIO. PIGNUS EX CAUSA IUDICATI CAPTUM.

EMENDATIO PROPINQUORUM.—Corrección de los próximos parientes; la facultad de corrección privada por faltas menores corresponde a los parientes más ancianos. (C. 9, 15.)

EMENDATIO SERVORUM.—Corrección de los esclavos; la facultad de corrección corresponde a los dueños, pero incurrirán en delito de homicidio si intencionadamente ocasionan su muerte. (C. 9, 14.)

EMERITI.—Dícese de los soldados desligados del compromiso militar y juramento de fidelidad consiguiente. (D. 49, 16, 3, 12.)

EMPHYTEUSIS.—Enfiteusis; en un principio, especie de arrendamiento temporal de un fundo, que imponía al arrendatario la obligación de cultivar la tierra arrendada con posibilidad de aumento del canon fijado y despido del enfiteuta. A partir del emperador Zenón (477-484 después de C.), contrato especial formado por estipulación verbal entre el propietario de la tierra y el enfiteuta que la toma para su cultivo por un canon anual y por tiempo prolongado o perpetuo. El derecho del enfiteuta tiene la naturaleza de derecho real. (C. 4, 66, 2.)

EMPHYTEUTICARIUS.—Enfiteuta; persona vinculada en virtud de un contrato de enfiteusis. Vid. EMPHYTEUSIS.

EMPTIO.—Compra. Vid. EMPTIO VENDITIO.

EMPTIO PERFECTA.—Compra perfecta, lo es desde el momento en que se logra la conformidad de las partes en su

EMPTO REI — ENRIQUECIMIENTO

celebración y queda suficientemente determinado el objeto y el precio; salvo que sea condicionada. Vid. EMPTIO VENDITIO.

EMPTIO REI SPERATAE.—Compra de cosa futura, todavía inexistente o simplemente indeterminada en el momento de la celebración del contrato; por ejemplo, la venta de la cosecha próxima. (D. 18, 1, 8.) Vid. EMPTIO VENDITIO.

EMPTIO SPEI.—Compra de esperanza, compra de una probabilidad, no de una cosa futura, de donde que el objeto de la misma sea sólo una expectativa en el presente. Vid. EMPTIO VENDITIO.

EMPTIO SUB CORONA.—Compra en subasta; así la de los esclavos capturados en la guerra y vendidos en subasta por representantes del Estado. Toma este nombre tal compra en razón de que el adquirente se hacía propietario del esclavo que llevaba en la cabeza una corona de hojas o flores.

EMPTIO VENDITIO.—Compraventa; contrato consensual, de buena fe, bilateral perfecto y a título oneroso, mediante el cual una persona, denominada vendedor, se obliga a transferir a otra, llamada comprador, la pacífica y definitiva posesión de una cosa o de un derecho, a cambio de una determinada cantidad de dinero, que constituye el precio. (G. 3, 139. I. 3, 23. D. 18, 1. D. 19, 1. C. 4, 38. C. 4, 49. C. 4, 40.) Vid. PRETIUM. MERX. ACTIO EMPTI. ACTIO VENDITI. CONTRATOS CONSENSUALES.

EMPTOR BONORUM.—Vid. BONORUM EMPTOR.

EMPTOR FAMILIAE.—Vid. FAMILIAE EMPTOR.

ENAJENACIÓN.—Traspaso de un derecho o titulación jurídica de un sujeto a otro, por voluntad del que lo pierde en favor del adquirente. Vid. IN IURE CESSIO. DONATIO. MANCIPATIO. TRADITIO.

ENCHIRIDIA.—Vid. ENCHIRIDION.

ENCHIRIDION.—Libro pequeño, manual. Tipo de obra de los jurisconsultos romanos, de carácter elemental, destinada a la enseñanza del derecho. Normalmente se les denominaba *Institutiones*, y también *regulae*, *sententia*, *manualia*.

ENDO.—Expresión arcaica, equivalente a *in*. Se halla en el texto de las XII Tablas. (G. 2, 104.)

ENFERMEDAD.—Causa modificativa de la capacidad de obrar. Vid. CASTRATI. FURIOSI. MENTECAPTI. MUTUS. MORBUS. VITIUM. CIEGOS. SORDOS.

ENFITEUSIS.—Vid. EMPHYTEUSIS.

ENGAÑO.—Vid. DOLUS.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.—Aumento del patrimonio de una persona que se funda sobre una causa o relación

ENUPTIO GENTIS — EPISTOLA TRAIANI

jurídica injustificada o inexistente. Vid. **CONDUCTIO INDEBITI**. **CONDUCTIO OB CAUSAM DATORUM**. **CONDUCTIO OB TURPEM VEL INIUSTAM CAUSAM**. **CONDUCTIO SINE CAUSA**.

ENUPTIO GENTIS.—Vid. **GENTIS ENUPTIO**.

EPANAGOGÉ.—Manual de constituciones bizantinas publicado entre los años 870 y 879, d. de C., sin valor legislativo.

EPANAGOGÉ AUCTA.—Colección de constituciones bizantinas, posterior a las Basílicas, redactada en el siglo X.

EPHEMERIS.—Diario; especie de libro-diario, para la contabilidad del *paterfamilias* romano, sinónimo de *adversaria*. Vid. **ADVERSARIA**.

EPIDEMETICI.—Oficiales o empleados imperiales encargados de proveer y cuidar de los alojamientos militares. (C. 12. 40.)

EPISCOPALIS AUDIENTIA.—Tribunal episcopal; jurisdicción de los obispos, creada en un principio para los clérigos y asuntos internos a la Iglesia y que con posterioridad amplió la esfera de intervención e influencia en toda la vida jurídica. (C. 1. 4.)

EPISTOLA.—Vid. **EPISTOLAS**.

EPISTOLA BASSAEI RUFII ET MACRINI VINDICIS PRAEFECTORUM PRAETORIO.—Epístola dirigida a los magistrados del municipio de Sepino sobre el año 168 d. de C., para evitar se perjudicase a los empresarios fiscales de rebaños y pastores. (C. I. L., IX, 2.438.)

EPISTOLA DOMITIANI AD FALERIENSES.—Epístola de Domiciano, año 82 d. de C., dirigida a los *quatuorviri* y *decuriones del Falerii* (en Picenum) acompañando a un decreto que decide una controversia existente entre los falerienses y firmanos sobre las *subseciva*. Se inserta en una tabla de bronce descubierta en 1590 en dicha localidad. (C. I. L., IX, 5.420. Gir., 191. Bruns, 82.)

EPISTOLA HADRIANI AD RAMMIUM.—Epístola de Adriano, del año 119 d. de C., concediendo la *bonorum possessio unde cognati* a los hijos de militares nacidos durante el servicio. Inserta en un papiro. (Bruns, 196. Gir., 194.)

EPISTOLA HADRIANI AD SIMMIUM.—Nombre con el que erróneamente se ha designado la *Epístola Hadriani ad Rammium*. Vid. **EPISTOLA HADRIANI AD RAMMIUM**.

EPISTOLA SEVERI ET CARACALLAE AD TYRANOS.—Epístola de Severo y Caracalla, del 201 d. de C., confirmando determinadas inmunidades a los tiranos; se inserta en una tabla descubierta en 1847 en Besarabia. (C. I. L., III, 178.)

EPISTOLA TRAIANI SIVE HADRIANI.—Epístola de Trajano o Adriano referente, al parecer, al procedimiento a seguir conforme al *ordo iudiciorum privatorum* en materia de causas fiscales; se inserta en una lámina de bronce, muy frag-

EPISTOLA VESPASIANI — EPITOME AUCTA

mentaria, descubierta en 1868 en Itálica (Sevilla). (C. I. L., II, 145.)

EPISTOLA VESPASIANI AD SABORENSES.—Epístola del emperador Vespasiano, del 78 d. de C., dirigida a los magistrados y decuriones de los saborenses (Andalucía), acerca de la reconstrucción de la ciudad e imposición de nuevos tributos a los ciudadanos; se inserta en una tabla de bronce hallada en España en el siglo XVI y posteriormente extraviada. (C. I. L., II, 1.423. Gir., 190. Bruns, 81.)

EPISTOLA VESPASIANI AD VANACINOS.—Epístola de Vespasiano del año 71-72 d. de C., dirigida a los magistrados y decuriones de los Vanacinos, en Córcega, decidiendo una controversia sobre confines y confirmando viejos privilegios; se inserta en una lámina de bronce descubierta en aquella isla. (C. I. L., X, 8.038. Gir., 190. Bruns, 80.)

EPISTOLAE.—Epístolas; nombre con que los juristas romanos calificaban un tipo de obras doctrinales en que acostumbraban a recoger las respuestas dadas a los particulares en sus consultas.

EPISTOLAE PRINCIPUM.—Tipo de *rescripta* o constituciones imperiales en las que el príncipe estatuye contestando a las *relationes*, *suggestiones* o *consultationes* que le habían sido elevadas, en pliego aparte. Vid. RESCRIPTA.

EPISTOLAE TRAIANI AD PLINIUM.—Respuestas del emperador Trajano al gobernador de Bitinia, Plinio, en los años 111-113, entre las que destaca la epístola 96-97, tanto por lo que pregunta Plinio como por la respuesta del emperador sobre la consideración que merecen y trato que debe dárseles a los cristianos. (Plinio.)

EPISTOLAS.—Vid. EPISTOLAE. EPISTOLAE PRINCIPUM.

EPISTULAE BASSAEI RUFII ET MACRINI VINDICIS PRAEFEC-

TORUM PRAETORIO.—Epístolas de alrededor del año 168 d. de C., insertas en mármol y conservadas en Sepino, dirigidas a los magistrados municipales de la ciudad, sobre la forma de evitar se perjudicase a los empresarios fiscales de rebaño y pastores. (C. I. L., IX, 2.438.)

EPISTULAE DUAE VALENTINIANI, VALENTIS ET GRATIANI DE PROVINCIA ASIA.—Dos epístolas de los citados emperadores dirigidas a Eutropium y a Festum, procónsules de Asia, de los años 370-371 d. de C., referentes a la restauración de las murallas, renta de las tierras de la ciudad, decurionado, juegos provinciales y a las *munera*; halladas en una inscripción descubierta en las excavaciones de Efe-so en 1904. (C. Th., 15, 5. 1.)

EPITOME.—Epítome, compendio de una obra. (D. 46, 4, 8, 2.)

EPITOME AUCTA.—Nombre con que se conoce el trabajo de restitución de parte de los textos que habían sido su-

EPITOME CODICIS — EQUITES

primidos del Código de Justiniano en los siglos VI y VIII, por dejarse de usar en su integridad, que comenzado en el siglo IX se continuó hasta el XI, en que dejó de usarse los extractos del Código para utilizarse íntegramente los nueve primeros libros. Vid. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

EPITOME CODICIS.—Epítome o resumen del *Codex repetitae praelectionis*, elaborado en los siglos VII al VIII. Vid. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS. EPITOME AUCTA.

EPITOME EXACTIS REGIBUS.—Glosario elaborado en Occidente entre los siglos X y XI, en que se explica el significado de palabras del *Corpus iuris civilis*.

EPITOME GAIL.—Epítome o resumen en tres libros de las Instituciones de Gayo, incluido juntamente con las *Sententiae* atribuidas a Paulo, en la *lex romana Wisigothorum*. Vid. GAI INSTITUTIONUM COMMENTARII QUATTUOR. LEX ROMANA WISIGOTHORUM.

EPITOME IULIANI.—Colección de *Novellae* de Justiniano, publicada alrededor del año 555 después de C. por un tal Juliano, posiblemente profesor en Constantinopla, conteniendo un resumen de 123 novelas, redactadas en latín (124, por existir dos duplicadas), y que es la más antigua de las colecciones. Vid. AUTHENTICUM. COLECCION DE LOS HUMANISTAS.

EPITOME WISIGOTHORUM.—Vid. EPITOME GAIL.

EPISTULA.—Carta de una persona a otra. Vid. EPÍSTOLA.

EPISTULA PRINCIPIS.—Vid. EPISTOLA PRINCIPIS.

EPOCA CLASICA.—En la división cronológica que los tratadistas formulan de la historia del derecho romano comprenden generalmente el período que discurre desde el siglo I antes de C. hasta finales del III después de C.

EPULONES.—Los tres varones que cuidaban de los convites que se ofrecían a los dioses y que integraban el cuarto gran colegio sacerdotal, creado en el 196 a. de C., y, según parece, exclusivamente plebeyo.

EQUES.—Caballero; permanente al orden de los caballeros. El soldado. (G. 1, 20. C. 12, 31, 1. D. 49, 16, 5, 1. D. 8, 3, 12.) Vid. EQUITES.

EQUESTER.—Vid. EQUESTRIS.

EQUESTRIS.—Ecuestre; los caballeros; la milicia. (D. 29, 1, 43. C. 12, 32.)

EQUESTRIS ORDO.—El orden de los caballeros; de los senadores. (D. 1, 2, 2. 44. D. 24, 1, 42.)

EQUITES.—En la organización de los comicios centuriados integraban la caballería del ejército y estaban constituidos por 18 centurias. En la posterior organización política ro-

EQUITES EQUO — ERROR CIRCA

mana eran los individuos de la clase preferente de los caballeros, a quienes se les reservaban ciertos cargos públicos. Vid. COMITIA CENTURIATA.

EQUITES EQUO PRIVATO.—Categoría de caballeros que, en razón de su capacidad económica prepotente, podían servir en la caballería del ejército romano montados sobre caballos propios y que se acostumbró a incluir en listas especiales, al lado de la *nobilitas* y en la clase de los *equites*. Vid. EQUITES. NOBLITAS. EQUITES EQUO PUBLICO.

EQUITES EQUO PUBLICO.—Generalmente los miembros jóvenes de la *nobilitas*, es decir, caballeros que montaban en caballos del Estado romano, frente a los que podían hacerlo en los de su propiedad. Vid. EQUITES EQUO PRIVATO.

ERARIO.—Vid. AERARIUM.

ERCTO NON CITO.—Comunidad de bienes nacida del *consortium*. Vid. CONSORTIUM.

EREMODICIUM.—*Litis* desierta; término empleado en el derecho de la época justiniana para designar la situación procesal nacida de la incomparecencia por olvido de uno de los litigantes citado ante el juez. (D. 4, 4, 7, 12. D. 46, 7, 13. C. 3, 1, 13, 3.)

EREPTICIA BONA.—Vid. EREPTORIUM.

EREPTORIUM.—Bienes asignados por la *lex Papia Poppea* como pertenecientes a determinados particulares o al Tesoro público en razón de que el testador había dispuesto de ellos en favor de personas indignas. (Ulp. 19, 17.)

ERGASTERIUM.—Taller, obrador. (C. 12, 40, 2. C. 12, 34, 1.)

ERGASTULUM.—Cárcel de los esclavos que se encuentran presos. C. Th. 7, 13, 8. C. Th. 9, 40, 3.)

ERGOLABUS.—Artesano u obrero que toma una obra, una fábrica, por su cuenta. (C. 4, 59, 2, 1.)

ERRONES.—Esclavos o siervos que abandonan sin causa suficiente la casa de sus dueños o señores con intención de regresar; más que fugitivos son vagabundos. (D. 49, 16, 4. D. 21, 1, 17, 14.)

ERROR.—Error, equivocación, falso conocimiento de una cosa; creer en la existencia de un hecho o de un derecho que no existe; afecta a la validez de los negocios jurídicos como posible determinante de una declaración de voluntad viciada. (D. 22, 6, 1. D. 44, 7, 57. D. 50, 17, 53. D. 22, 6, 9, 5. D. 5, 1, 2.) Vid. IGNORANTIA.

ERROR AESCUSABILIS.—Error excusable en que puede incurrir cualquier persona de capacidad media. Vid. ERROR.

ERROR CIRCA INDOLEM ET NATURAM.—Error acerca de la naturaleza o causa del negocio de que se trate; comprende

ERROR — ERROR IN SUBSTANTIA

el *error sin corpore* y el *error in substantia*. Vid. ERROR. ERROR IN CORPORE. ERROR IN SUBSTANTIA.

ERROR EN LOS MOTIVOS.—Denomínase por los juristas actuales al error en la motivación de la voluntad; en general, no vicia el negocio jurídico afectado. Vid. ERROR.

ERROR ESENCIAL.—Denomínase por los juristas al error que versa sobre algún elemento esencial en el negocio jurídico afectado y que anula la voluntad. No cabe *a priori* precisar qué tipos de error son esenciales. Vid. ERROR.

ERROR EXCUSABLE.—Dícese de aquel tipo de error en que puede incurrir cualquier persona de capacidad media. Vid. ERROR.

ERROR FACTI.—Error de hecho; consiste en el falso conocimiento de un hecho, y aun de una situación jurídica. (C. 6, 50, 9.) Vid. ERROR. ERROR IURIS.

ERROR FALSAE CAUSAE.—Error consistente en el falso conocimiento acerca de la existencia de una causa o título para fundamentar sobre ella una situación o negocio jurídico. Vid. ERROR.

ERROR FALSAE CAUSAE USUCAPIONEM NON PARIT.—Afirmación expresiva de que el error en la causa de la posesión para la *usucapion* era inoperante en el derecho romano antiguo. (D. 41, 3, 4, 6. D. 41, 3, 32, 2.) Vid. USUCAPIO.

ERROR IMPROPIO.—Vid. ERROR OBSTATIVO.

ERROR IN CORPORE.—Error que se refiere a la identidad de la cosa que es objeto de la relación o negocio jurídico. Se estima siempre esencial. Vid. ERROR. ERROR ESENCIAL.

ERROR IN NEGOTIO.—Error que recae sobre la naturaleza misma del negocio u operación jurídica; las partes que intervienen en el negocio creen realizar cada una de ellas un negocio o contrato distinto. Este error se considera siempre esencial. Vid. ERROR. ERROR ESENCIAL.

ERROR IN PERSONA.—Error que recae sobre la identidad de la persona con la cual se realiza el negocio u operación jurídica o de la favorecida con él. No siempre es esencial. Vid. ERROR.

ERROR IN QUALITATE.—Error que recae sobre las cualidades o condiciones del objeto. No es error esencial para la validez del negocio jurídico afectado. Vid. ERROR.

ERROR IN QUANTITATE.—Error que recae simplemente sobre la cantidad del objeto del negocio jurídico; por ejemplo, la suma de dinero que una de las partes deberá a la otra, la extensión del fundo objeto del contrato, etc. No siempre es esencial. Vid. ERROR.

ERROR IN SUBSTANTIA.—Error que recae sobre la naturaleza misma del objeto del negocio jurídico. Este tipo de error no siempre es esencial. Vid. ERROR.